



Condições Gerais.
SEGURO LAR ESSENCIAL

HDI
SEGUROS

Sumário

SEÇÃO I – CONDIÇÕES GERAIS DO SEGURO	4
CLÁUSULA 1ª – INFORMAÇÕES PRELIMINARES	4
CLÁUSULA 2ª – APRESENTAÇÃO	4
CLÁUSULA 3ª – ESTRUTURA DA APÓLICE DE SEGURO	4
CLÁUSULA 4ª – GLOSSÁRIO DE TERMOS TÉCNICOS	5
CLÁUSULA 5ª – OBJETO DO SEGURO	11
CLÁUSULA 6ª – OBJETIVO	12
CLÁUSULA 7ª – ÂMBITO GEOGRÁFICO	13
CLÁUSULA 8ª – DOCUMENTOS DO SEGURO	13
CLÁUSULA 9ª – FORMA DE CONTRATAÇÃO	13
CLÁUSULA 10ª – ACEITAÇÃO DA PROPOSTA DE SEGURO	13
CLÁUSULA 11ª – INSPEÇÃO DE RISCO	15
CLÁUSULA 12ª – VIGÊNCIA	15
CLÁUSULA 13ª – RENOVAÇÃO	16
CLÁUSULA 14ª – ALTERAÇÃO DO RISCO	16
CLÁUSULA 15ª – RISCOS COBERTOS	17
CLÁUSULA 16ª – RISCOS, BENS E INTERESSES NÃO COBERTOS	18
CLÁUSULA 17ª – PERDA DE DIREITOS	21
CLÁUSULA 18ª – PAGAMENTO DO PRÊMIO	23
CLÁUSULA 19ª – LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO POR COBERTURA E LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA DA APÓLICE	25
CLÁUSULA 20ª – PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO	26
CLÁUSULA 21ª – REGULAÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE SINISTRO	26
CLÁUSULA 22ª – PERDA TOTAL	30
CLÁUSULA 23ª – PROCEDIMENTOS EM CASO DE SINISTRO	30
CLÁUSULA 24ª – DOCUMENTOS BÁSICOS PARA REGULAÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE SINISTRO	32
CLÁUSULA 25ª – SEGURO CONTRATADO PELO LOCATÁRIO DA RESIDÊNCIA	32
CLÁUSULA 26ª – SALVADOS	33
CLÁUSULA 27ª – CONCORRÊNCIA DE APÓLICE	33
CLÁUSULA 28ª – REINTEGRAÇÃO DO LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO	34
CLÁUSULA 29ª – EXTINÇÃO, RESCISÃO E CANCELAMENTO	35
CLÁUSULA 30ª – SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS	37
CLÁUSULA 31ª – BENEFICIÁRIOS	37
CLÁUSULA 32ª – ATUALIZAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DO CONTRATO	37
CLÁUSULA 33ª – ESTIPULANTE	38
CLÁUSULA 34ª – PRESCRIÇÃO	39
CLÁUSULA 35ª – EMBARGOS E SANÇÕES	39
CLÁUSULA 36ª – FORO	40
CLÁUSULA 37ª – COBERTURA SIMULTÂNEA	40
CLÁUSULA 38ª – DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	41
CLÁUSULA 39ª – CLÁUSULA DESPESAS DE CONTENÇÃO E SALVAMENTO	41
SEÇÃO II - CONDIÇÕES ESPECIAIS	42
I – INFORMAÇÕES PRELIMINARES	42
II - COBERTURA BÁSICA	42
Incêndio, Raio, Explosão, Implosão, Fumaça e Queda de Aeronaves	42
III - COBERTURAS ADICIONAIS	43
Perda ou Pagamento de Aluguel a Terceiros	43
Responsabilidade Civil Familiar	44
Vendaval	47
IV. COBERTURAS ADICIONAIS DE ASSISTÊNCIA 24 HORAS	49

1. Coberturas	49
Baby Sitter.....	49
Chaveiro	49
Cobertura Provisória de Telhados	50
Conserto de Ar-Condicionado.....	51
Conserto de Eletrodomésticos e Eletroeletrônicos	52
Desentupimento de Tubulação de Esgoto ou Caixa de Gordura	54
Fixação de Antenas	55
Guarda de Animais Domésticos	55
Hospedagem.....	55
Limpeza da Residência.....	56
Locação de Eletrodomésticos	56
Mão de obra Elétrica	57
Mão de obra Hidráulica.....	58
Mudança e Guarda Móveis	59
Recuperação de Veículo.....	60
Regresso Antecipado.....	60
Serviços Domésticos Provisórios	61
Transmissão de Mensagens Urgentes.....	61
Vidraceiro.....	62
Vigilância	62
2. Exclusões Gerais	62
3. Regras de Utilização das Coberturas Adicionais de Assistência 24 horas	64
3.2. Procedimento para solicitar os serviços relativos às Coberturas Adicionais de Assistência 24 horas	66
3.3. Reintegração do Limite Máximo de Indenização	66
V. CONDIÇÕES PARTICULARES.....	66
CLÁUSULAS ESPECÍFICAS	66
Cláusula Específica de Imóvel Desocupado.....	67
Cláusula Específica de Valor de Novo	67
ANEXO I - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA REGULAÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE SINISTROS.....	69

Razão Social: HDI Seguros S.A.

Endereço: Rua Dr. Geraldo Campos Moreira, 110 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP 04571-937

CNPJ: 29.980.158/0001-57

www.hdiseguros.com.br

Canais de Atendimento

segunda a sexta das 08h às 19h (exceto feriado) sábado das 08h às 14h

Capitais e regiões Metropolitanas: 3003-5390 **Demais Regiões:** 0800 434 4340

segunda a sexta das 8h às 18h

Ouvidoria: 0800 775 40 35 **Para deficientes auditivos:** 0800 775 40 36

A Ouvidoria poderá ser acionada para atuar na defesa dos direitos dos consumidores para prevenir, esclarecer e solucionar conflitos não atendidos pelos canais de atendimento habituais.
24 horas

SAC: 0800 722 71 49 **Para deficientes auditivos:** 0800 772 1825

SEÇÃO I – CONDIÇÕES GERAIS DO SEGURO

CLÁUSULA 1ª – INFORMAÇÕES PRELIMINARES

- 1.1. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da Susep.
- 1.2. O Segurado poderá consultar a situação cadastral de seu Corretor de Seguros e da Sociedade Seguradora, no site <http://www.susep.gov.br/>.
- 1.3. Número de telefone gratuito de atendimento ao público da SUSEP: 0800 021 8484.
- 1.4. A aceitação do Seguro estará sujeita à análise do risco.
- 1.5. As coberturas contratadas deverão estar especificadas na Apólice.
- 1.6. Link da plataforma digital oficial para registro de reclamações dos consumidores dos mercados supervisionados: www.consumidor.gov.br.

CLÁUSULA 2ª – APRESENTAÇÃO

- 2.1. Apresentamos as Condições Gerais e Especiais do Seguro HDI Residência, que estabelecem as formas de funcionamento das coberturas contratadas.
- 2.2. Para os devidos fins e efeitos, serão consideradas em cada caso somente as Condições correspondentes às coberturas aqui previstas, contratadas e discriminadas na apólice, desprezando-se quaisquer outras.
- 2.3. Salientamos que, para os casos não previstos nestas Condições, serão aplicadas as leis que regulamentam os Seguros no Brasil.
- 2.4. Mediante a contratação do Seguro, o Segurado aceita as cláusulas limitativas que se encontram no texto das Condições Gerais e Especiais.
- 2.5. As Condições Contratuais estarão disponíveis, de forma previa à assinatura da proposta, ao segurado. Poderá constar da própria proposta declaração de que proponente/corretor/representante legal tomou ciência das referidas condições contratuais.

CLÁUSULA 3ª – ESTRUTURA DA APÓLICE DE SEGURO

- 3.1. A Apólice está subdividida em duas partes assim denominadas: Condições Gerais e Condições Especiais, as quais em conjunto recebem o nome de Condições Contratuais, fazendo parte integrante e inseparável da Apólice.
 - 3.2. Denominamos Condições Gerais aquelas cláusulas comuns a todas as coberturas da Apólice de Seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes, ou seja, do Segurado e da Seguradora.
 - 3.3. Denominamos Condições Especiais o conjunto de cláusulas relativas a cada cobertura da Apólice de Seguro, descrevendo os riscos cobertos, os riscos não cobertos, os bens e interesses não compreendidos, bem como aplicação de Franquia e/ou a Participação mínima obrigatória do Segurado nos prejuízos, quando couber.
- Salientamos, ainda, que as Condições Especiais poderão alterar, modificar ou até cancelar disposições existentes nas Condições Gerais.

CLÁUSULA 4ª – GLOSSÁRIO DE TERMOS TÉCNICOS

4.1. Para facilitar a compreensão dos termos utilizados em Seguro, incluímos uma relação com os principais termos técnicos empregados, a qual passa a fazer parte integrante das Condições Contratuais.

ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas. Entidade responsável pela publicação e comercialização das Normas Técnicas pelos diferentes Comitês Brasileiros e dos Organismos de Normalização Setoriais, elaboradas pelas Comissões de Estudo, formadas por representantes dos setores industriais envolvidos, delas fazendo parte: produtores, consumidores e neutros (universidades, laboratórios e outros).

ACEITAÇÃO: É a aprovação da Proposta apresentada pelo Segurado para a contratação do Seguro.

ACIDENTE: Evento danoso que ocorre de forma súbita e inesperada, exteriormente à vítima ou à coisa atingida, não necessariamente provocando morte, sequelas permanentes ou destruição.

AGRAVAMENTO DO RISCO: Circunstâncias que aumentam a intensidade ou a probabilidade da ocorrência do risco assumido pela Seguradora.

AGRAVAMENTO RELEVANTE DE RISCO: Será relevante o agravamento que conduza ao aumento significativo e continuado da probabilidade de realização do risco descrito no questionário de avaliação de risco ou da severidade dos efeitos de tal realização.

ALAGAMENTO: O acúmulo momentâneo de águas em determinados locais por deficiência no sistema de drenagem. Cobre pequena parte da planície.

ÂMBITO GEOGRÁFICO: Termo que determina o território de abrangência da apólice.

APÓLICE: Documento que formaliza o contrato de Seguro, discriminando as coberturas contratadas. Os direitos e deveres das partes contratantes constam nas Condições Gerais e Especiais que são parte integrante da Apólice.

APROPRIAÇÃO INDÉBITA: Ato ilícito que consiste em apropriar-se de coisa alheia móvel de quem tem a posse ou a detenção.

ATO DE TERRORISMO: Ato que abrange, mas não se limita apenas, ao uso de força ou violência e/ou a ameaça destes, de qualquer pessoa ou grupo(s) de pessoas, quer agindo sozinhas ou em nome ou em conexão com qualquer organização(ões) ou governo(s), cometido com propósito político, religioso, ideológico ou similares, incluída a intenção de influenciar qualquer governo e/ou a levar a população, ou qualquer parte da população, ao medo.

ATO ILÍCITO CULPOSO: Ações ou omissões não intencionais, que violem direito e causem dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, decorrentes de negligência, imperícia ou imprudência do responsável, pessoa física ou jurídica.

ATO ILÍCITO DOLOSO: Ato intencional praticado no intuito de prejudicar a outrem.

AUTOMÓVEL: Veículo automotor destinado a transporte de passageiros, com capacidade para até 8 pessoas, inclusive o condutor.

AVISO DE SINISTRO: É a comunicação à Seguradora, através do canal oficial indicado, da ocorrência do evento previsto na Apólice acompanhados de todos os documentos e elementos necessários à decisão a respeito da existência de cobertura.

BENEFICIÁRIO: Pessoa física ou jurídica à qual é devida a indenização em caso de sinistro.

BÔNUS: Desconto obtido pelo Segurado na renovação do Seguro, desde que não tenha havido nenhuma ocorrência de sinistro durante o período de vigência da Apólice anterior, qualquer transferência de direitos ou obrigações ou qualquer interrupção na Apólice de Seguro.

CANCELAMENTO DA APÓLICE: Resolução antecipada do contrato de Seguro por inadimplemento, por pagamento de indenização correspondente ao Limite Máximo de Garantia da Apólice e/ou Limite Máximo de Indenização ou por iniciativa de qualquer uma das partes.

CASA EM CONDOMÍNIO: Residência pertencente a um Condomínio Fechado devidamente constituído de acordo com o Código Civil Brasileiro.

CASO FORTUITO: É o acontecimento imprevisto e independente da vontade humana, cujos efeitos não são possíveis evitar ou impedir. Exemplos: tempestade, furacão, inundação, queda de raio e outros fenômenos da natureza.

CICLONE: Sistema de área de baixa pressão atmosférica em seu centro, com circulação fechada, em que os ventos sopram para dentro, ao redor deste centro.

CISTERNA: Reservatório subterrâneo de água potável, geralmente localizado abaixo do nível do chão e, nos centros urbanos, ligado à rede de abastecimento por um lado e, por outro, à caixa d'água superior.

CLASSE DE CONSTRUÇÃO: Veja Tipos de Construção.

CLÁUSULA: Denominação dada a cada um dos artigos ou disposições de um contrato. No caso de seguros, utiliza-se o termo para fazer referência a um grupo de disposições, normalmente reunidas sob um título, que estipulam as regras relativas a um particular aspecto do contrato, como, por exemplo, "Cláusula de Pagamento do Prêmio" ou "Cláusula de Concorrência de Apólices".

COBERTURA: É a designação genérica dos riscos assumidos pela Seguradora.

CONDIÇÕES GERAIS: Disposições comuns a todas as coberturas de um mesmo ramo de seguro.

"COLIVING": São espaços de moradia compartilhada onde diferentes pessoas dividem o local, podendo esse ser uma casa ou um apartamento.

CONDIÇÕES CONTRATUAIS: É o conjunto de disposições que regem a contratação de um mesmo plano de seguro.

CORRETOR DE SEGUROS: É o profissional legalmente habilitado e autorizado pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) a angariar e intermediar contratos de Seguro entre as Seguradoras e os Segurados que, para fins do presente contrato de seguro, também se equipara ao Representante Legal do Segurado e/ou Estipulante.

O Corretor de Seguros é responsável pela efetiva entrega ao destinatário dos documentos e outros dados que lhe forem confiados, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, e sempre que for conhecido o iminente perecimento de direito, a entrega deve ser feita em prazo hábil.

CULPA: Conduta voluntária causada por imprudência, negligência ou imperícia, sem propósito de lesar, que causa dano a outrem.

DADOS: Significam informações, fatos, conceitos, códigos ou qualquer outra informação de qualquer tipo que seja registrada ou transmitida em uma forma para ser usada, acessada, processada, transmitida ou armazenada por um sistema de computador.

DANO DE CAUSA EXTERNA: É aquele em que o agente causador não faz parte do bem danificado e constitui elemento estranho ou imprevisível à natureza do objeto segurado.

DANO CORPORAL: É toda lesão exclusivamente física causada à pessoa. Danos morais, estéticos ou psicológicos não estão abrangidos por esta definição.

DANO ESTÉTICO: Dano corporal que se caracteriza pela redução ou eliminação de padrão de beleza, mas sem ocorrência de sequelas que interfiram no funcionamento do organismo. Salvo disposição em contrário, esta espécie de dano não está garantida na Apólice.

DANO MATERIAL: É o dano causado exclusivamente à propriedade material da pessoa, indenizável ou não, de acordo com as Condições da Apólice de Seguro.

DANO MORAL: É a ofensa ou a violação de caráter não patrimonial, praticada por outrem

à dignidade da pessoa, causando sofrimento psíquico, constrangimento, desconforto, humilhação, independentemente da ocorrência simultânea de danos materiais ou corporais.

DEBUXO: É um desenho, ou esboço, ou rascunho que representa apenas os primeiros traços de uma obra de escultura, pintura, arquitetura etc.

DEPRECIAÇÃO: Termo que designa a perda do valor dos bens, móveis ou imóveis, pelo seu uso, obsolescência, idade e estado de conservação.

DESABITAÇÃO: Situação em que o imóvel segurado e/ou que contenha os bens segurados, fique desabitado pelo Segurado, quaisquer moradores ou empregados da Residência independente do motivo.

DESPESAS DE CONTENÇÃO: São despesas incorridas com medidas imediatas ou ações emergenciais para minorarem o dano, salvarem o bem segurado ou evitarem o sinistro iminente e que seria coberto pelo presente contrato de seguro, a partir de um incidente ou perturbação.

DESPESAS DE SALVAMENTO: São despesas incorridas com medidas imediatas ou ações emergenciais, após a ocorrência de um sinistro coberto pelo presente contrato de seguro, de modo a minorar as consequências, evitando a propagação dos prejuízos.

DOLO: Conduta intencional e consciente de cometer um ato ilícito e/ou de obter vantagem indevida.

EDÍCULA: Construção, geralmente, no fundo ou lateral da casa para área de serviço, dependência de empregado, quarto de hóspede, churrasqueira.

EMPREGADO: Pessoa física que presta serviços de caráter contínuo a um empregador, sob a subordinação dele e mediante salário.

EMPREGADO DOMÉSTICO: Pessoa física que presta serviços de forma não eventual, e mediante pagamento de salário, para outra pessoa, sob as ordens desta, no âmbito residencial.

ENDOSSO: É o documento emitido pela Seguradora durante a vigência da Apólice de Seguro, que expressa qualquer alteração. Este documento, sempre que emitido, torna-se parte integrante da Apólice.

ERUPÇÃO VULCÂNICA: Fenômeno da natureza, geralmente associado à extravasação do magma na superfície do planeta.

ESCALADA: É a utilização de via anormal para penetrar no imóvel segurado, mediante utilização de instrumentos, agilidade ou esforço incomum para vencer o obstáculo.

ESCRITÓRIO: Cômodo residencial destinado ao atendimento e negociações com clientes.

ESTELIONATO: Obter para si ou para outrem, vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento.

ESTIPULANTE: Estipulante é a pessoa física ou jurídica que contrata Apólice coletiva de Seguros, ficando investido dos poderes de representação dos Segurados perante as Seguradoras.

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: Computadores e seus periféricos, ou seja, qualquer equipamento ou acessório que seja ligado à unidade central de processamento.

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS: Máquinas ou equipamentos que utilizem transistores e/ou circuitos impressos e conectados à rede elétrica (110V ou 220V), e usem a eletricidade para realizar funções que não seja a transformação em calor, frio ou movimento, ou seja, que não transforme energia elétrica em energia mecânica ou térmica.

EXTORSÃO: De acordo com o artigo 158 do Código Penal a extorsão é um delito de ordem moral, futura e incerta, no qual a vítima é constrangida a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa para que outrem obtenha vantagem econômica, motivo pelo qual na extorsão deve haver para a vítima alguma possibilidade de opção. A extorsão pode também

ocorrer mediante sequestro ou de forma indireta (artigos 159 e 160 do Código Penal).

FATO GERADOR: É a causa primordial de um evento danoso. Quando existem várias causas, trata-se da causa que predomina e/ou que efetivamente produz o evento danoso.

FORÇA MAIOR: É o acontecimento que, mesmo previsível, não pode ser evitado pela vontade ou ação humana.

FORO: Refere-se à localização do órgão do Poder Judiciário a ser acionado em caso de litígios oriundos do Contrato de Seguro.

FRANQUIA: É a participação mínima obrigatória do Segurado nos prejuízos cobertos, estabelecidas por ocasião da contratação do Seguro e expressamente constante na Apólice.

FURACÃO: Vento cuja velocidade é superior a 90 km/h.

FURTO COBERTO: Subtração de coisa alheia móvel praticada mediante destruição ou rompimento de obstáculo, desde que tenham sido deixados vestígios materiais inequívocos.

GEADA: É a formação de uma camada de cristais de gelo em superfícies, resultante do congelamento do orvalho ou da umidade do ar.

GRANIZO: Precipitação atmosférica na qual as gotas de água se congelam ao atravessar uma camada de ar frio, caindo sob a forma de pedras de gelo.

HOLE-IN-ONE: circunstância em que o Segurado, jogando golfe, coloca a bola diretamente no buraco na primeira tacada.

HÓSPEDE INQUILINO: Pessoa devidamente registrada em sites ou aplicativos de hospedagem, e que reserva e se hospeda na residência segurada por temporada ou diária.

IMÓVEL DESOCUPADO: Termo utilizado para designar o imóvel não habitado, vazio.

INCIDENTE CIBÉRNÉTICO: Significa:

- a) qualquer erro ou omissão ou série de erros ou omissões relacionados que impliquem o acesso, processamento, uso ou operação de qualquer Sistema de Computador; ou
- b) qualquer indisponibilidade parcial ou total ou falha ou série de indisponibilidade parcial ou total relacionada ou falhas no acesso, processo, uso ou operação de qualquer Sistema de Computador.

INDENIZAÇÃO: É o pagamento do valor devido pela Seguradora ao Segurado ou beneficiário em decorrência de sinistro coberto pela Apólice.

INSPEÇÃO DE RISCO: Inspeção prévia feita por peritos para verificação das condições do objeto do seguro.

INUNDAÇÃO: Transbordamento das águas de um curso d'água ou canal de drenagem, atingindo as áreas marginais.

LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO POR COBERTURA CONTRATADA (LMI):

Valor máximo de responsabilidade definido pelo Segurado e assumido pela Seguradora para cada cobertura contratada.

LIQUIDAÇÃO DE SINISTRO: Pagamento da indenização (ou reembolso) relativa a um sinistro.

LOCAL SEGURADO: É o local da Residência Segurada, cujo endereço está indicado na Apólice.

MAREMOTO: Enorme movimentação das ondas do mar, originada por deslocamento, falha ou tremor de terra no fundo do oceano.

METEORITO: É um material sólido vindo do espaço que atinge a superfície terrestre. Pode-se dizer que ele é um fragmento de meteoro que não se desintegrou na atmosfera.

METEORO: é um fenômeno astronômico comumente visto no céu. Ele corresponde à entrada de fragmentos de rocha, oriundos de corpos celestes, na atmosfera terrestre.

MICROEMPREENDEDOR: Aquele que atua no mercado com atividade empresarial própria dentro de sua residência.

NEGLIGÊNCIA: Omissão, descuido ou desleixo no cumprimento de encargo ou obrigação.

No Seguro, é considerada especialmente na prevenção do risco ou minoração dos prejuízos.

NEVE: É a precipitação de flocos formados por cristais de gelo.

PERDA CIBERNÉTICA: Significa qualquer perda, dano, responsabilidade, reclamação, custo ou despesa de qualquer natureza causada direta ou indiretamente por, contribuído por, resultante de, decorrente de ou em conexão com qualquer Ato Cibernético ou Incidente Cibernético, incluindo, mas não limitado a qualquer ação tomada no controle, prevenção, supressão ou correção de qualquer Lei Cibernética ou Incidente Cibernético.

PESSOA COM DEFICIÊNCIA: Aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

PRÊMIO: É o valor pago pelo Segurado à Seguradora, para que esta assuma a responsabilidade por um determinado risco.

PRÊMIO PERIÓDICO: Valor a ser pago para a garantia do risco, com qualquer periodicidade compatível com as suas características e com a vigência da cobertura, conforme opção especificada na proposta ou no bilhete.

PRÊMIO ÚNICO: Valor a ser pago para a garantia do risco, calculado para a vigência integral da apólice, podendo ser pago à vista ou parcelado.

PRESCRIÇÃO: Perda da pretensão para reclamação de direitos em virtude do decurso dos prazos previstos em lei.

PROPONENTE: Pessoa física ou jurídica que pretende contratar um Seguro, formalizado através de uma Proposta.

PROPOSTA: Documento através do qual o Segurado formaliza a sua intenção de contratar o Seguro.

PROPRIEDADE RURAL: Trata-se de um imóvel ou um terreno destinado exclusivamente prática da agricultura e da pecuária.

PRO RATA TEMPORIS: É o cálculo do prêmio do Seguro, proporcional aos dias de vigência da Apólice.

PRUMADA: Conjunto de elementos de um edifício com um alinhamento vertical comum.

REGULAÇÃO DE SINISTRO: Conjunto de procedimentos realizados na ocorrência de um sinistro para apuração de suas causas, circunstâncias e valores envolvidos, com vistas à caracterização do risco ocorrido e seu enquadramento no seguro. Nesta etapa ocorre a conclusão sobre reconhecimento ou recusa, com manifestação expressa da Seguradora.

RENOVAÇÃO: É a possibilidade de dar continuidade no contrato de Seguro após o término da vigência da Apólice.

RESIDÊNCIA DE VERANEIO: Imóvel Residencial onde o Segurado e seus familiares utilizam exclusivamente como moradia de lazer e descanso em finais de semana, feriados e férias.

RESIDÊNCIA HABITUAL: Imóvel Residencial onde o Segurado e seus familiares se estabelecem com ânimo definitivo, ou seja, seu domicílio.

RESPONSABILIDADE CIVIL (RC): É a obrigação, imposta pela lei ao responsável por um ato ilícito, ou por um fato nocivo, de indenizar os danos causados aos prejudicados: "Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo" (Art. 927, Código Civil); "Aquele que habitar prédio, ou parte dele, responde pelo dano proveniente das coisas que dele caírem ou forem lançadas em lugar indevido" (Art. 938, Código Civil). Ver "Seguro de Responsabilidade Civil".

RESSACA: Fluxo e refluxo das ondas, decorrente da agitação do mar.

RISCO: Evento futuro e incerto, de natureza súbita e imprevista, independente da vontade

do Segurado, cuja ocorrência pode provocar prejuízos de natureza econômica.

RISCO CIBERNÉTICO: Refere-se a qualquer risco de perda financeira, interrupção de serviço ou dano à reputação de uma pessoa física ou jurídica, gerado por falhas de segurança, ataques ou ameaças de ataques cibernéticos, atos de violação de segurança ou de confidencialidade, entre outros, para obter acesso a sistemas de informação de forma intencional ou acidental.

ROUBO COBERTO: Subtração de coisa alheia móvel, para si ou para outrem, cometida mediante grave ameaça ou emprego de violência contra a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência.

SALVADOS: Bens que se conseguem resgatar de um sinistro e que ainda possuem valor comercial.

SEGURADO: É a pessoa, física ou jurídica, que tendo legítimo interesse segurável, contrata o Seguro, em seu benefício pessoal ou de terceiros.

SEGURADORA: Empresa legalmente constituída para assumir e gerir riscos, devidamente especificados na Apólice de Seguro.

SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL: Contrato por meio do qual, a sociedade Seguradora garantirá o interesse do Segurado, quando este for responsabilizado por danos causados a terceiros e obrigado a indenizá-los, a título de reparação, por decisão judicial ou decisão em juízo arbitral, ou por acordo com os terceiros prejudicados, mediante a anuência da sociedade Seguradora, desde que atendidas as disposições do contrato de seguro.

SINISTRO: Ocorrência do risco coberto, durante o período de vigência da Apólice de Seguro.

SINISTRO CARACTERIZADO: Evento devidamente comprovado e enquadrado nas coberturas previstas na apólice de seguro, cuja ocorrência e circunstâncias foram analisadas pela seguradora e reconhecidas como indenizáveis.

SISTEMA DE COMPUTADOR: Significa qualquer computador, hardware, software, sistema de comunicação, dispositivo eletrônico (incluindo, mas não limitado a, smartphone, laptop, tablet, dispositivo portátil), servidor, nuvem ou microcontrolador, incluindo qualquer sistema semelhante ou qualquer configuração supracitada e incluindo qualquer entrada, saída, dispositivo de armazenamento de dados, equipamento de rede ou recurso de backup associado, pertencente ou operado pelo segurado ou qualquer outra parte.

SPRINKLERS: é um dispositivo de proteção utilizado no combate a um evento de incêndio, onde em uma determinada temperatura ele é acionado automaticamente.

SUB-ROGAÇÃO: Direito que a lei confere à Seguradora, que pagou a indenização ao Segurado, de assumir seus direitos contra terceiros, responsáveis pelos prejuízos.

SUSEP: Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de Seguro, Previdência Complementar Aberta, Capitalização, Resseguro e corretagem de seguros.

TERCEIRO: Pessoa física ou jurídica, exceto o próprio Segurado ou seus ascendentes, descendentes, cônjuge e irmãos, bem como quaisquer parentes e pessoas que com ele residam ou que dele dependam economicamente e ainda seus empregados no exercício de sua função.

TERREMOTO: Abalo sísmico que acontece repentinamente devido à liberação de energia do interior do planeta que é acumulada em áreas de choque de placas tectônicas.

TIPOS DE CONSTRUÇÃO: Determina-se o tipo de construção, também conhecido como classe de construção, para fins deste seguro, a composição do material empregado na construção dos edifícios.

- **Construção Superior:** Construção com estrutura integral de concreto armado ou de aço protegido por concreto ou alvenaria, entendendo-se por estrutura integral as colunas, vigas

e cintas de amarração, com pisos de todos os pavimentos constituídos por laje de concreto armado ou por lajes

- **Construção Sólida:** Construção com paredes externas em alvenaria de pedra ou tijolo, podendo conter vigas metálicas ou de madeira, e cobertura de material incombustível. São utilizados apenas materiais como cimento, areia, cal, ferro e tijolos, garantindo resistência estrutural. Pode também ser de material metálico.
- **Construção Mista:** Paredes externas construídas com menos de 25% de material combustível, desde que com cobertura de material incombustível, permitindo-se o assentamento sobre travejamento de madeira e ainda lanternins ou respiradouros de qualquer material.
- **Construção Inferior:** Construção que utiliza mais de 25% de material combustível (madeira, plástico etc.) em sua estrutura, ou com cobertura de qualquer material combustível, incluindo painéis isotérmicos (isopainel), e construções no formato Container.
- **Construção com uso de isopainel:** (ou painel sanduíche) é aquela que utiliza chapas metálicas unidas por um núcleo isolante, aplicadas em paredes, coberturas ou divisórias. O desempenho da construção frente ao risco de incêndio depende diretamente do tipo de material isolante utilizado no núcleo do painel.

TORNADO: Coluna giratória e violenta de ar que atinge a superfície terrestre, em que os ventos podem atingir até 400 km/h.

TREMOR DE TERRA: termo popular para se referir a um abalo sísmico ou terremoto de baixa intensidade.

TUFÃO: Nome dado a um tipo de ciclone, que recebe diferentes nomes de acordo com sua intensidade e a região geográfica onde ocorre.

TUMULTO: É a ação de pessoas com características de aglomeração, que perturba a ordem pública através da prática de atos predatórios, para cuja repressão não haja necessidade de intervenção das forças armadas.

VALOR MATERIAL INTRÍNSECO: Valor do custo do material e da mão de obra necessária para confecção de um bem, sem considerar qualquer valor artístico, científico ou estimativo.

VENDAVAL: Vento com velocidade igual ou superior a 15 m/s ou 54 km/h.

VÍCIO INTRÍNSECO / VÍCIO PRÓPRIO: Condição natural de certas coisas, que as torna suscetíveis de se destruir ou avariar, espontaneamente e sem intervenção de qualquer causa externa.

VIGÊNCIA DA APÓLICE: É o período de validade da cobertura da Apólice e/ou Endosso, podendo ser inferior a um ano, anual ou plurianual.

VISTORIA DE SINISTRO: Inspeção efetuada pela Seguradora em caso de sinistro, através de peritos habilitados, para verificar os danos ou prejuízos sofridos.

CLÁUSULA 5ª – OBJETO DO SEGURO

- 5.1. Imóvel de uso residencial, compreendendo o prédio, seus anexos, tais como: muros, cercas, garagens, edículas, churrasqueiras, bem como seu conteúdo, composto de móveis, utensílios, equipamentos e instalações pertencentes à Residência Segurada, observadas as exclusões da CLÁUSULA 16ª RISCOS, BENS E INTERESSES NÃO COBERTOS.
- 5.2. O imóvel poderá ser classificado como de uso Habitual ou de Veraneio, conforme definições constantes no glossário e ratificado o uso na especificação da apólice.
- 5.3. O tipo de imóvel poderá ser Casa ou Apartamento, em condomínio fechado ou não,

- devendo estar ratificado na especificação da apólice.
- 5.4. Fica entendido e acordado que é de livre escolha do Segurado as seguintes formas de contratação, ratificadas, na Proposta e especificação da Apólice: Prédio e seu Conteúdo, somente o Prédio ou somente o Conteúdo.
- 5.5. Quando o imóvel segurado estiver instalado em unidade autônoma de condomínio, o Seguro abrangerá inclusive suas partes comuns, na proporção de sua cota parte.
- 5.5.1. Para as garagens que façam parte de apartamento, haverá cobertura para os objetos ali constantes, caso estes estejam devida e comprovadamente alocados em armário que, trancado, venha a ser arrombado para a efetivação do dano, observada as exclusões previstas na CLÁUSULA 16ª RISCOS, BENS E INTERESSES NÃO COBERTOS.
- 5.6. Não estarão amparadas pela Apólice de Seguro contratada, as unidades autônomas integrantes de condomínio ou não, que possuem Seguro Habitacional Obrigatório por força de contratos de financiamentos com recursos do Sistema Financeiro de Habitação e/ou recursos do Sistema Hipotecário, sem prejuízo das coberturas adicionais contratadas e que não estejam previstas na referida apólice.**
- 5.6.1. Nesses casos, o Seguro Residencial será destinando apenas para a cobertura do conteúdo da Residência nas seguintes situações:
- a) **Eventuais insuficiências daquela Apólice no caso de esgotamento dos respectivos Limites Máximos de Indenização;**
 - b) **Alterações construtivas da Residência originalmente financiada, incorporadas em caráter permanente e não cobertas por aquela Apólice.**
- 5.7. Para imóvel de uso misto, entendendo por este, aqueles que possuam utilização tanto comercial quanto residencial, estará abrangido pela apólice contratada somente o conteúdo da residência, ainda que o imóvel possua numeração predial única, exceto quando contratado as coberturas adicionais de Escritório em residência e/ou Micro empreender em Residência.
- 5.8. Em caso de haver mais de 01 (uma) residência no terreno ou prédio do endereço de risco constante da Apólice, sob numeração predial única, ocorrendo sinistro, a apólice contratada garantirá somente os danos em que o segurado residir. Para que haja cobertura para as demais residências o segurado deverá possuir uma apólice residencial para cada.
- 5.9. O seguro em favor de terceiro pode coexistir com o seguro por conta própria, ainda que no âmbito do mesmo contrato.
- 5.9.1. Salvo disposição em contrário, se houver concorrência de interesses garantidos, prevalecerá a garantia por conta própria, sendo considerada, naquilo que ultrapassar o valor do interesse próprio, como em favor de terceiro, sempre respeitado o limite da garantia.

CLÁUSULA 6ª – OBJETIVO

- 6.1. Pelo contrato de seguro, a seguradora obriga-se, mediante o pagamento do prêmio equivalente, a garantir interesse legítimo do segurado ou do beneficiário contra riscos predeterminados.
- 6.2. A eficácia do contrato de seguro depende da existência de interesse legítimo.
- 6.2.1. A superveniência de interesse legítimo torna eficaz o contrato desde então.
- 6.2.2. Se for parcial o interesse legítimo, a ineficácia não atingirá a parte útil.
- 6.2.3. Se for impossível a existência do interesse, o contrato será nulo.

- 6.3. O Seguro tem por objetivo indenizar os prejuízos decorrentes de eventos abrangidos pelas coberturas contratadas pelo Segurado e especificadas na Apólice, até o Limite Máximo de Indenização (LMI) respectivo em observância às Condições Gerais, Condições Especiais, Condições Particulares, Proposta de Seguro e às que tenham sido comunicadas posteriormente na forma estabelecida na CLÁUSULA 14ª ALTERAÇÃO DO RISCO das Condições Gerais.
- 6.4. **Os eventos restringem-se única e exclusivamente àqueles ocorridos no local segurado expressamente especificado na Apólice de Seguro e ocorridos durante a vigência, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais.**

CLÁUSULA 7ª – ÂMBITO GEOGRÁFICO

- 7.1. Considera-se como âmbito geográfico das coberturas todo o território nacional, **salvo disposição em contrário**, que estará prevista expressamente nas condições contratuais.

CLÁUSULA 8ª – DOCUMENTOS DO SEGURO

- 8.1. Integram o contrato do Seguro: a Proposta, Apólice e seus eventuais anexos, as Condições Gerais, Especiais e Condições Particulares.
- 8.2. **Não é válida a presunção de que a Seguradora tenha conhecimento de circunstâncias que não constem dos documentos citados nesta Cláusula, e daquelas que não lhe tenham sido comunicadas posteriormente na forma estabelecida na CLÁUSULA 14ª ALTERAÇÃO DO RISCO das Condições Gerais.**

CLÁUSULA 9ª – FORMA DE CONTRATAÇÃO

- 9.1. Todas as coberturas contratadas na Apólice são a primeiro risco absoluto, sem aplicação de rateio. Sendo o sinistro passível de cobertura, a Seguradora responderá integralmente pelos prejuízos indenizáveis até o respectivo Limite Máximo de Indenização (LMI) contratado.

CLÁUSULA 10ª – ACEITAÇÃO DA PROPOSTA DE SEGURO

- 10.1. O Seguro é caracterizado pela conjugação de várias coberturas em 01 (uma) única Apólice, sendo obrigatória a contratação da cobertura Básica de Incêndio, Raio, Explosão, Implosão, Queda de Aeronaves e Fumaça e, no mínimo, mais 01 (uma) das coberturas adicionais.
- 10.2. A contratação do Seguro deverá ser feita por meio de Proposta que contenha os elementos essenciais para análise do risco, tais como, mas não se limitando a, informações relativas ao Tipo de Construção e Ocupação do Imóvel, Destinação e Valores da Importância a ser segurada, Coberturas pretendidas, CEP e Localização do Imóvel, bem como Dados Cadastrais do Cliente (nome, CPF, telefone, e-mail) para exame de aceitação ou recusa do risco proposto, bem como a informação da existência de outros Seguros cobrindo os mesmos interesses contra os mesmos riscos, assinada pelo proponente, seu representante ou seu Corretor de Seguro.
- 10.3. A Seguradora fornecerá ao proponente ou ao seu Corretor de Seguros o protocolo que identifique a Proposta, assim como a data e hora de seu recebimento.

- 10.4. O prazo da Seguradora para a Aceitação ou recusa da Proposta é de 25 (vinte e cinco) dias, contados da data do seu recebimento, sejam para seguros novos, alterações que impliquem em modificações dos riscos originalmente aceitos ou renovações, devidamente acompanhada de toda documentação necessária para análise, ressalvadas as condições estabelecidas nos subitens 10.4.1. e 10.4.2., ao final do qual será considerada aceita.
- 10.4.1. No caso do proponente ser pessoa física, o prazo estabelecido no item 10.4 desta cláusula ficará suspenso, caso a Seguradora solicite documentos complementares para análise do risco, o que poderá ser feito apenas uma vez, continuando a sua contagem a partir da data de entrega dos documentos.
- 10.4.2. No caso do proponente ser pessoa jurídica, o prazo estabelecido no item 10.4 desta cláusula ficará suspenso, continuando a sua contagem a partir da data de entrega dos documentos. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez durante o período de 25 (vinte e cinco) dias, desde que a Seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos para avaliação da Proposta ou taxação do risco.
- 10.5. Nos casos em que a aceitação da Proposta dependa de contratação ou alteração da cobertura de resseguro facultativo, o prazo para manifestação será suspenso, até que o ressegurador se manifeste formalmente. Nesta hipótese, é vedada a cobrança de prêmio total ou parcial, até que seja integralmente concretizada a cobertura de resseguro e confirmada a aceitação da Proposta. A Seguradora deverá informar por escrito, ao proponente ou ao Corretor sobre a inexistência de cobertura.
- 10.6. A Seguradora comunicará formalmente ao proponente ou ao Corretor de seguros a não aceitação da proposta, especificando os motivos técnicos, ou a sua aceitação conforme emissão do documento.
- 10.7. A ausência de manifestação por escrito da Seguradora nos prazos previstos anteriormente caracterizará a aceitação tácita da Proposta. Haverá cobertura provisória a partir do momento da transmissão da proposta até a aceitação formal do risco pela Seguradora. Na hipótese de recusa do risco, a cobertura provisória será encerrada imediatamente. Caso for escolhida a forma de pagamento em boleto, haverá cobrança parcial ou total do prêmio antes da aceitação da proposta e na hipótese de recusa do risco com recebimento do prêmio, haverá cobertura por mais 2 (dois) dias a contar da data de formalização da recusa ao Proponente e/ou ao Corretor. Em caso de ausência de sinistro neste período, o prêmio deverá ser restituído no prazo máximo de 10 dias corridos a partir da recusa, com o valor atualizado desde a data do seu recebimento.
- 10.8. A Seguradora é obrigada a entregar ao contratante, no prazo de até 30 (trinta) dias, contado da aceitação, documento probatório do contrato.
- 10.9. As partes são obrigadas a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes, nos exatos termos da Lei 15.040/2024.
- 10.10. Quando o contrato de seguro for nulo ou ineficaz, o segurado terá direito à devolução do prêmio, deduzidas as despesas realizadas, salvo se provado que o vício decorreu de sua má-fé.
- 10.11. O contrato é nulo quando qualquer das partes souber, no momento de sua conclusão, que o risco é impossível ou já se realizou.
- 10.12. A parte que tiver conhecimento da impossibilidade ou da prévia realização do risco e, não obstante, celebrar o contrato pagará à outra o dobro do valor do prêmio.
- 10.13. O descumprimento doloso do dever de informar previsto nesta Cláusula,

importará em perda da garantia, sem prejuízo da dívida de prêmio e da obrigação de ressarcir as despesas efetuadas pela seguradora.

- 10.14. O descumprimento culposo do dever de informar previsto nesta Cláusula, implicará a redução da garantia proporcionalmente à diferença entre o prêmio pago e o que seria devido caso prestadas as informações posteriormente reveladas.
- 10.15. Se, diante dos fatos não revelados, a garantia for tecnicamente impossível, ou se tais fatos corresponderem a um tipo de interesse ou risco que não seja normalmente subscrito pela seguradora, o contrato será extinto, sem prejuízo da obrigação de ressarcir as despesas efetuadas pela seguradora.

CLÁUSULA 11ª – INSPEÇÃO DE RISCO

- 11.1. A Seguradora se reserva o direito de realizar as diligências que entender necessárias para melhor análise do local segurado, sejam estas durante a análise da Proposta e/ou durante a vigência da Apólice, devendo o Segurado viabilizar tais medidas, bem como, disponibilizar quaisquer documentos e esclarecimentos que venham a ser solicitados.
- 11.2. Em consequência da medida prevista no item anterior, ficará reservado à Seguradora o direito de suspender a cobertura mediante notificação prévia, quando for constatado no imóvel qualquer situação grave de iminente perigo ou que não tenham sido tomadas pelo Segurado, após sua constatação, as providências cabíveis ou recomendáveis para sanar tal situação.
- 11.3. Havendo a suspensão da cobertura, será devolvido ao Segurado o prêmio correspondente ao período em que a cobertura ficou suspensa, na base *pro rata temporis*, atualizado conforme disposto Cláusula 32ª ATUALIZAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DO CONTRATO das Condições Gerais.
- 11.4. Tão logo o Segurado tome as providências que lhe forem determinadas pela Seguradora, a cobertura poderá ser reabilitada nos termos originalmente contratados.

CLÁUSULA 12ª – VIGÊNCIA

- 12.1. Salvo estipulação expressa em contrário, a Apólice vigorará pelo prazo de 1 (um) ano a partir das 24 horas dos dias expressos como início e término de vigência respectivamente.
- 12.2. No caso da Proposta ter sido recepcionada com adiantamento parcial ou total do prêmio devido, e havendo a aceitação do risco pela Seguradora, a Apólice terá seu início de vigência a partir da data da recepção da Proposta pela Seguradora.
- 12.3. No caso da Proposta ter sido recepcionada sem adiantamento de qualquer valor para pagamento do prêmio, a Apólice terá seu início de vigência a partir da data de aceitação da Proposta ou com data posterior se solicitado pelo proponente ou por seu Corretor de Seguros.
- 12.4. A vigência para os casos em que as contratações ocorrerem através de Apólices Coletivas poderão ter a Vigência Mensal.
- 12.5. A seguradora responde pelos efeitos do sinistro caracterizado na vigência do contrato, ainda que se manifestem ou perdurem após o seu término.
- 12.6. Salvo disposição em contrário, a seguradora não responde pelos efeitos manifestados durante a vigência do contrato quando decorrentes de sinistro anterior.

CLÁUSULA 13ª – RENOVAÇÃO

- 13.1. Ocorrendo a renovação do Seguro haverá emissão de uma nova apólice, sob nova numeração, prevalecendo para a nova vigência as Condições, prêmios e franquias que estiverem válidas na data da renovação.
- a) **Renovação automática:** esta poderá ser realizada 1 (uma) única vez, pelo mesmo prazo, devendo as renovações posteriores serem feitas, obrigatoriamente, de forma expressa.
 - b) **Renovação Expressa:** ao término de vigência da Apólice, a Seguradora poderá propor a renovação do Seguro, ficando facultado ao Segurado, desistir, cancelar ou alterar a Proposta de renovação.
 - c) **Renovação de Apólice Coletiva:** Caso não ocorra a renovação da apólice, as coberturas do certificado individual permanecerão em vigor pelo período correspondente aos prêmios já pagos.
- 13.2. **Caso a Seguradora não tenha interesse na renovação do seguro, esta comunicará aos segurados e, no caso de apólice coletiva, ao estipulante mediante aviso prévio de, no mínimo, 30 dias que antecedam o final de vigência da apólice.**

CLÁUSULA 14ª – ALTERAÇÃO DO RISCO

- 14.1. As alterações a seguir enumeradas, ocorrendo durante a vigência da Apólice, deverão ser imediata e obrigatoriamente comunicadas por escrito pelo Segurado ou quem representá-lo à Seguradora, sob pena de perda do direito a indenização, conforme Lei 15.040/2024, bem como CLÁUSULA 17ª PERDA DE DIREITOS. Referidas comunicações servem para reanálise da Seguradora sobre seu interesse na cobertura do novo risco e estabelecimento eventual de novas bases da Apólice:
- a) Alteração da natureza da ocupação exercida, a qual foi considerada pela Seguradora para aceitação do risco, e discriminada na especificação da apólice. Exemplos: se a apólice especifica que a ocupação do risco é Residência Habitual, quando na realidade ocupação é Residência de Veraneio; se a apólice especifica que a ocupação do risco é Residência Habitual, quando na realidade ocupação é empresarial, entre outras situações;
 - b) Desabilitação do imóvel segurado e/ou que contenha os bens segurados, entendendo por esta a desocupação do imóvel pelo Segurado, quaisquer moradores ou empregados da Residência Segurada por 30 (trinta) dias seguidos ou mais, independentemente de seu motivo;
 - c) Quaisquer obras de construção civil que impliquem em ampliação ou alteração estrutural da Residência Segurada;
 - d) Relevante agravamento do risco tão logo dele tome conhecimento, ou quaisquer outras circunstâncias que agravem o risco.
- 14.2. O agravamento do risco poderá ou não ser aceito pela Seguradora, aplicando-se as seguintes disposições:
- a) A Seguradora disporá de 20 (vinte) dias para análise das alterações informadas contados a partir da data em que recebeu a comunicação do agravamento;
 - b) Sendo aceito o novo risco, a Seguradora realizará a cobrança adicional do prêmio, quando couber, bem como disporá de 20 (vinte) dias para a emissão do respectivo endosso, sendo mantido o termo final de vigência da apólice, ficando afastada a consequência estabelecida no subitem 14.1.;

- c) Em caso de não aceitação, a Seguradora cancelará a Apólice, cuja resolução terá efeito a partir de 30 (trinta) dias contados do recebimento pelo segurado da notificação da recusa do risco alterado, por qualquer meio idôneo que comprove o recebimento. Neste caso, a Seguradora deverá restituir a eventual diferença de prêmio, ressalvado, na mesma proporção, seu direito ao ressarcimento das despesas incorridas com a contratação;
 - d) Em caso de aceitação da alteração do risco que implique em cobrança adicional de prêmio, cabe ao Segurado efetuar o pagamento na data prevista no Endosso, sob pena de cancelamento da Apólice, conforme o disposto na CLÁUSULA 18ª PAGAMENTO DO PRÊMIO;
 - e) Se, em consequência do relevante agravamento do risco, o aumento do prêmio for superior a 10% (dez por cento) do valor originalmente pactuado, o segurado poderá recusar a modificação no contrato, resolvendo-o no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência da alteração no prêmio, com eficácia desde o momento em que o estado de risco foi agravado;
 - f) Sobrevindo o sinistro, a seguradora somente poderá recusar-se a indenizar caso prove o nexo causal entre o relevante agravamento do risco e o Sinistros caracterizado.
- 14.3. O Segurado, a qualquer tempo, poderá subscrever nova Proposta ou solicitar emissão de Endosso para alteração do Limite Máximo de Indenização das coberturas contratadas, ficando a critério da Seguradora sua aceitação e alteração do prêmio, quando couber.
- 14.3.1. Se houver relevante redução do interesse ou do risco, o valor do prêmio será proporcionalmente reduzido, ressalvado, na mesma proporção, o direito da seguradora ao ressarcimento das despesas realizadas com a contratação.
- 14.3.1.1. Para efeitos de aplicação do subitem 14.3.1., a redução do LMI - Limite Máximo de Indenização contratado em decorrência de pagamento de indenização, não implica em caracterização de redução relevante do interesse ou do risco segurado.

CLÁUSULA 15ª – RISCOS COBERTOS

- 15.1. Consideram-se riscos cobertos:
- 15.1.1. Aqueles definidos nas Condições Especiais e Particulares, exclusivamente em decorrência de cada cobertura contratada e que esteja expressamente especificada na Apólice, ressaltando que **a cobertura Básica de Incêndio, Raio, Explosão, Implosão, Queda de Aeronaves e Fumaça é a única de contratação obrigatória e, no mínimo, mais uma das coberturas adicionais constantes nas Condições Especiais.**
- 15.1.2. As despesas com as medidas de contenção ou de salvamento para evitar o sinistro iminente ou atenuar seus efeitos, mesmo que realizadas por terceiros, correm por conta da seguradora, até o limite pactuado pelas partes, sem reduzir a garantia do seguro.
- 15.1.2.1. A obrigação prevista no subitem 15.1.2. subsistirá ainda que os prejuízos não superem o valor da franquia contratada ou que as medidas de contenção ou de salvamento tenham sido ineficazes.
- 15.1.2.2. Não constituem despesas de salvamento as realizadas com prevenção ordinária, incluída qualquer espécie de manutenção.
- 15.1.2.3. A seguradora não estará obrigada ao pagamento de despesas com medidas

notoriamente inadequadas, observada a garantia contratada para o tipo de sinistro iminente ou verificado.

- 15.1.3. As quantias devidas e as despendidas por danos materiais e/ou corporais causados a terceiros, relativas às coberturas de responsabilidade civil, desde que o Segurado tenha sido responsabilizado por eles, por decisão judicial ou decisão em juízo arbitral, ou por acordo com os terceiros prejudicados, mediante a anuência da sociedade seguradora, desde que atendidas as disposições do contrato, ou por acordo expressamente autorizado pela Seguradora.

CLÁUSULA 16ª – RISCOS, BENS E INTERESSES NÃO COBERTOS

16.1. Salvo estipulação em contrário nas Condições Especiais ou na especificação da Apólice, a Seguradora não indenizará os prejuízos decorrentes de:

- a) Perdas e danos de qualquer natureza oriundos de construção, reconstrução, reforma, demolição, obras de instalação ou montagem de máquinas e equipamentos, bem como qualquer tipo de obra de manutenção do imóvel segurado, quando estes tenham contribuído diretamente para sua vulnerabilidade;**
- b) Guerra ou invasão, atos de inimigos estrangeiros, atos de hostilidade (com ou sem declaração de guerra), guerra civil, guerra química, guerra bacteriológica, operações bélicas, rebelião ou revolução, insurreição, poder militar usurpante ou usurpado ou atividades maliciosas de pessoas a favor de ou em ligação com qualquer organização política; e ainda, prejuízos, danos, custos ou gastos de qualquer natureza, direta ou indiretamente causados por, resultantes de ou conexos a qualquer ato de terrorismo, desconsiderando-se qualquer outra causa ou evento que tenha contribuído concorrentemente ou em qualquer outra sequência para o prejuízo. Para fins deste disposto, ato de terrorismo significa um ato que abrange, mas não se limita apenas, ao uso de força ou violência e/ou a ameaça destes, de qualquer pessoa ou grupo(s) de pessoas, quer agindo sozinhas ou em nome ou em conexão com qualquer organização(ções) ou governo(s), cometido com propósito político, religioso, ideológico ou similares, incluída a intenção de influenciar qualquer governo e/ou a levar a população, ou qualquer parte da população, ao medo. Estão excluídos também prejuízos, danos, custos ou gastos de qualquer natureza, direta ou indiretamente causados por, resultantes de ou em conexão a qualquer ação realizada para controlar, prevenir, suprimir ou relacionada de qualquer maneira com qualquer ato de terrorismo;**
- c) Atos de autoridade pública como confisco, nacionalização, requisição, sequestro, arresto, apreensão, destruição ou requisição que cause perdas ou danos aos bens segurados, salvo para evitar propagação de danos cobertos pela Apólice;**
- d) Danos e perdas causados direta ou indiretamente por ato terrorista, cabendo à Seguradora comprovar com documentação hábil, acompanhada de laudo circunstanciado que caracterize a natureza do atentado, independentemente de seu propósito, e desde que este tenha sido devidamente reconhecido como atentatório à ordem pública pela autoridade pública competente;**
- e) Dano causado por atos ilícitos dolosos ou culpa grave equiparável ao dolo**

praticado pelo Segurado, beneficiário ou representante legal, de um ou de outro, salvo o dolo do representante do segurado ou do beneficiário em prejuízo desses. Se o Segurado for pessoa jurídica, a exclusão se aplica aos sócios controladores da empresa segurada, aos seus dirigentes e administradores legais, aos beneficiários, e aos respectivos representantes legais;

- f) Perdas e danos por ação de cupins e outros insetos;
- g) Extravio, apropriação indébita, estelionato ou simples desaparecimento de bens do imóvel segurado, inclusive os ocorridos durante ou após os eventos cobertos;
- h) Desgaste natural causado pelo uso, deterioração gradativa, vício próprio, defeito latente, desarranjo mecânico, corrosão de origem mecânica, térmica ou química, incrustação, ferrugem, fadiga, inclusive quaisquer efeitos ou influências atmosféricas, oxidação, erosão, escamações, cavitação mofo e umidade;
- i) Mau uso, defeitos de fabricação, vício intrínseco, má qualidade, ruptura, danos por falta ou inadequação de manutenção, mau acondicionamento e erro de projeto;
- j) Poluição, contaminação e vazamento ou qualquer outro dano ambiental e o eventual desentulho correspondente;
- k) Danos morais, salvo quando contratada cobertura adicional;
- l) Utilização do imóvel que não seja estritamente residencial, exceto quando contratadas as coberturas adicionais de Escritório em Residência e Microempreendedor em Residência;
- m) Não observância das normas técnicas vigentes quando elas forem aplicáveis para a proteção dos riscos cobertos;
- n) Perdas ou danos causados por quaisquer falhas ou defeitos preexistentes à data de início de vigência do Seguro;
- o) Os danos causados devido ao transbordamento ou cheia de rios, canais, valetas, calhas, ralos, bueiros ou quaisquer outros elementos de escoamento, salvo quando contratado cobertura específica;
- p) Infiltração e/ou vazamento de água ou qualquer outra substância, inclusive por entupimento, independente da origem, de calhas, esgoto, caixa d'água, reservatórios, eletrodomésticos, telhados, lajes, pavimentos, pias, ralos, banheiras, piscinas, encanamentos, mangueiras, hidrantes, bebedouros, chuveiros, *sprinklers*, irrigadores, duchas, bombas, máquinas e equipamentos, água de torneiras ou registros, ainda que deixados abertos por descuido;
- q) Bens de uso comum do condomínio quando o imóvel segurado pertencer a um condomínio;
- r) Danos estéticos;
- s) Riscos cibernéticos, incluindo quaisquer atos relacionados, suas incidências sobre sistemas de computador, seus dados e respectivos danos, perda cibernética, perda, dano, responsabilidade, custo ou despesa de qualquer natureza gerada direta ou indiretamente por, contribuído para, resultante de, decorrente de ou em conexão com qualquer perda de uso, redução de funcionalidade, reparo, substituição, restauração ou reprodução de qualquer dado, incluindo qualquer quantia relacionada ao valor de tais dados; independentemente de qualquer outra causa ou evento que

- contribua simultaneamente ou em qualquer outra sequência do mesmo;
- t) Lucros cessantes, lucros esperados, multas, juros, encargos financeiros de qualquer espécie e outros prejuízos indiretos, ainda que resultantes de um dos riscos cobertos, salvo expressa inclusão;
- u) Interesses patrimoniais relativos aos valores das multas e outras penalidades aplicadas em virtude de atos cometidos pessoalmente pelo segurado que caracterizem ilícito criminal.

16.2. A Apólice de seguro não cobre os seguintes Bens, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais de cada cobertura adicional contratada:

- a) Dinheiro em espécie, moedas, certificados de títulos, ações, selos, cupons e todas as outras formas de títulos, conhecimentos, cheques, saques, ordens de pagamento, vales transporte, refeição, alimentação e similares, apólice de seguro e quaisquer instrumentos ou contratos, negociáveis ou não representando dinheiro ou bens ou interesses nos mesmos;
- b) Comestíveis, bebidas, perfumes, cosméticos e semelhantes;
- c) Animais;
- d) Qualquer espécie de veículo, aeronave, embarcação, motocicleta, tripulados ou não, bem como qualquer espécie de objetos, peças e acessórios que estejam em seu interior ou pertencentes à estes, mesmo quando estiverem na garagem ou em outras dependências da Residência Segurada, exceto quando for contratada a cobertura específica de Carro na Garagem (exclusivamente para automóveis);
- e) O próprio terreno da Residência Segurada, alicerces e fundações, poços naturais, caipiras, artesianos, semiartesianos, cisternas e demais reservatórios subterrâneos;
- f) Despesas com mão de obra especializada e/ou reposição de materiais específicos utilizados em restauração para Imóveis tombados (que constituam o patrimônio cultural brasileiro) pela União, Estado ou Município;
- g) Raridades, antiguidades, coleções, joias, pedras e metais preciosos ou semipreciosos, relógios de parede, quadros, objetos de arte, tapetes orientais, livros raros ou quaisquer objetos de valor estimativo;
- h) Projetos, manuscritos, plantas, croquis, modelos, debuxos, moldes e matrizes;
- i) Bens de uso pessoal de empregados, de terceiros, recebidos em garantia;
- j) Bens e equipamentos não inerentes ao uso residencial, exceto:
 - i. Bens destinados a atividade profissional localizados na residência segurada, quando contratadas as coberturas adicionais de Escritório em Residência e/ou Microempreendedor em Residência;
 - ii. Bens utilizados para manutenção da residência segurada;
 - iii. Bens não utilizados para fins comerciais;
- k) Plantações, florestas, pastos, árvores, plantas e flores em geral;
- l) Bens que se encontrem em trânsito ou fora da Residência Segurada;
- m) Imóveis com cobertura de sapé ou piaçava, bem como seus respectivos conteúdos;
- n) Softwares e/ou sistemas de dados de equipamentos de informática;
- o) Perda de dados, gravações, back-ups e similares, armazenados ou processados, inclusive os causados por vírus de computador;

- p) Explosivos, fogos de artifício em geral, armas e munições de qualquer espécie;
- q) Equipamentos de telefonia celular móvel, *smartphone*, *smartwatches*, bip, tocadores de áudio digital (Ex.: mp3), memória portátil (Ex.: pen drive), assistente pessoal digital (Ex.: da), sistema de posicionamento global (Ex.: GPS), relógios de pulso e monitores cardíacos;
- r) Casas utilizadas como pensões, exceto moradias coletivas ou similares (*Co living*).
- s) Mercadorias ou bens de terceiros;
- t) Equipamentos de uso ou qualificação profissional, exceto se contratada a cobertura de Escritório em Residência ou Microempreendedor em Residência;
- u) Desgaste, deterioração gradativa, vício próprio, roeduras ou estragos por animais ou pragas, umidade ou mofo;
- v) Aeronaves, embarcações, jetski ou moto aquática, automóveis, motocicletas, motonetas e similares do Segurado ou de terceiros, bem como seus componentes, peças e acessórios. Também não estarão cobertos mercadorias, bens ou equipamentos no interior de quaisquer veículos. Especificamente para automóveis, serão excluídos salvo quando contratada a Cobertura “Carro na Garagem” e respeitando as exclusões específicas da cobertura;
- w) Imóvel usado como república de estudantes ou similares;
- x) Sistemas e equipamentos para aquecimento de água e/ou transformação fotovoltaica a partir da captação de energia solar.

CLÁUSULA 17ª – PERDA DE DIREITOS

- 17.1. Além dos casos previstos em lei, a Seguradora ficará isenta de qualquer obrigação decorrente da Apólice, quando:
- a) O Segurado agravar intencionalmente e de forma relevante o risco objeto do contrato de seguro;
 - b) Houver fraude, tentativa ou simulação de sinistro, bem como, o agravamento intencional dos danos;
 - c) O segurado que dolosamente não comunicar à sociedade seguradora, logo que saiba, qualquer fato suscetível de relevante agravamento de risco coberto, sob pena de perder o direito à indenização, sem prejuízo da dívida de prêmio e da obrigação de ressarcir as despesas incorridas com a contratação. E no caso de culposamente descumprir o dever previsto nesta Cláusula, fica obrigado a pagar a diferença de prêmio apurada ou, se a garantia for tecnicamente impossível ou o fato corresponder a tipo de risco que não seja normalmente subscrito pela seguradora, não fará jus à garantia;
 - d) O Segurado, seu representante ou o seu Corretor de Seguros não comunicar o sinistro à Seguradora logo que o saiba;
 - e) Se o Segurado ou seu representante, culposa ou dolosamente, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da Proposta ou no valor do prêmio, perderá o direito à indenização, além de estar o segurado obrigado ao pagamento do prêmio vencido.

- f) Quando as inexatidões e ou omissões a que se referem à alínea “e” não decorrerem de má-fé do Segurado, a Seguradora deverá:
 - I. Na hipótese de não ocorrência do sinistro:
 - a) Cancelar o Seguro, retendo, do prêmio originalmente pactuado, a parcela proporcional ao tempo decorrido; ou
 - b) Mediante acordo entre as partes, permitir a continuidade do Seguro, emitindo o devido endosso e cobrando a diferença do prêmio cabível e/ou restringir termos e condições da cobertura contratada.
 - II. Na hipótese de ocorrência de sinistro sem indenização integral:
 - a) Após o pagamento da indenização, cancelar o Seguro, podendo reter do prêmio originalmente pactuado, a parcela calculada proporcionalmente ao tempo decorrido acrescido da diferença cabível; ou;
 - b) Permitir a continuidade do Seguro, podendo cobrar a diferença do prêmio cabível ou deduzi-la do valor a ser indenizado e/ou restringir termos e condições da cobertura contratada.
 - III. Na hipótese de ocorrência de sinistro com indenização integral:
 - a) Após o pagamento da indenização, cancelar o Seguro, podendo deduzir do valor a ser indenizado, a diferença do prêmio cabível.
- g) O Segurado não fizer declaração verdadeira e completa ou omitir qualquer circunstância relacionada ao sinistro envolvendo o bem objeto do seguro;
- h) O Segurado contratar novo Seguro sobre os mesmos interesses e contra os mesmos riscos, sem comunicar previamente a Seguradora;
- i) Não observar as Normas Técnicas expedidas pela ABNT, INMETRO e/ou outros órgãos oficiais, bem como recomendações emanadas do fabricante ou ainda todas as normas e regulamentos vigentes para o funcionamento adequado dos equipamentos da Residência;
- j) Recusar-se a apresentar toda e qualquer documentação que seja exigida e indispensável à comprovação da reclamação de indenização apresentada ou para levantamento dos prejuízos;
- k) Efetuar qualquer modificação ou alteração na Residência Segurada ou nos objetos segurados, que resultem no agravamento do risco, sem prévia e expressa anuência da Seguradora;
- l) Não informar a Seguradora sobre:
 - i. Desabitação dos imóveis segurados e/ou que contenham os bens segurados, entendendo por esta a desocupação do imóvel, pelo Segurado, quaisquer moradores ou empregados da Residência Segurada por 30 dias seguidos ou mais, independentemente de seu motivo;
 - ii. Toda e qualquer alteração no objeto do Seguro de acordo com a especificação da Apólice, seja esta estrutural ou ocupacional.
- m) Na ocorrência de sinistro, as condições de segurança da Residência indicadas pelo Segurado na Proposta estiverem inoperantes ou não forem verdadeiras, circunstância em que o valor indenizável será reduzido na mesma proporção entre o prêmio efetivamente pago e àquele que seria realmente devido sem os descontos concedidos;
- n) O Segurado descumprir quaisquer de suas obrigações contratuais.

- 17.2. Não haverá negativa de pagamento de indenização ou qualquer tipo de penalidade ao Segurado, em decorrência de perguntas do questionário de avaliação de risco, quando aplicado, que utilizem critério subjetivo para a resposta ou possuam múltipla interpretação.
- 17.3. A sociedade seguradora, desde que o faça nos 20 (vinte) dias seguintes ao recebimento do aviso de agravação do risco, poderá mediante comunicação formal:
- I - cancelar o seguro;
 - II - restringir a cobertura contratada, mediante acordo entre as partes; ou
 - III - dar continuidade ao seguro, cobrando a diferença do prêmio cabível, mediante acordo entre as partes.
- 17.3.1. O cancelamento do seguro só será eficaz trinta dias após a notificação ao segurado, devendo ser restituída a diferença do prêmio, calculada proporcionalmente ao período a decorrer.
- 17.4. A provocação dolosa de sinistro determina a perda do direito à indenização ou ao capital segurado, sem prejuízo da dívida de prêmio e da obrigação de ressarcir as despesas incorridas pela seguradora.
- 17.4.1. Sucede a mesma consequência prevista no subitem 17.4. quando o segurado ou o beneficiário tiver prévia ciência da prática delituosa e não tentar evitá-la.
- 17.5. A conduta prevista na cláusula 16ª – RISCOS, BENS E INTERESSES NÃO COBERTOS, subitem 16.1., alínea "u" implica, além da perda do direito à indenização, a perda da garantia, sem prejuízo da dívida de prêmio e da obrigação de ressarcir as despesas incorridas pela seguradora.

CLÁUSULA 18ª – PAGAMENTO DO PRÊMIO

- 18.1. O prêmio deste seguro é único para a garantia do risco, calculado para a vigência integral da apólice.
- 18.2. A Seguradora encaminhará o documento de cobrança ao Segurado ou, por expressa solicitação deste, ao seu corretor, observada a antecedência mínima de cinco dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento, salvo para os casos em que no ato da contratação tenha sido estipulado forma diversa de pagamento.
- 18.3. O prêmio de Seguro poderá ser pago à vista ou parcelado de acordo com as políticas da Seguradora, não sendo permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento.
- 18.4. O pagamento do prêmio, integral ou parcelado, deve ser realizado, impreterivelmente, na data indicada no respectivo instrumento de cobrança.
- 18.5. A falta de pagamento da primeira parcela ou do prêmio à vista configurará, com comunicação prévia ao segurado pela sociedade seguradora, a não formalização do presente contrato e a consequente perda de direito a qualquer cobertura.
- 18.6. A mora relativa às demais parcelas suspenderá a garantia contratual, sem prejuízo do crédito da Seguradora ao prêmio;
- 18.6.1. Após a notificação, o segurado terá o prazo de 15 (quinze) dias, contado do recebimento, para a purgação da mora.
- 18.6.2. O não pagamento no novo prazo suspenderá a garantia e, não purgada a mora, a Seguradora não efetuará pagamento algum relativo a Sinistros

ocorridos a partir do vencimento original da parcela não paga.

18.6.3. Caso o segurado recuse o recebimento da notificação ou, por qualquer razão, não seja encontrado no último endereço informado à seguradora, o prazo previsto no subitem 18.6. terá início na data da frustração da notificação.

18.6.4. Caberá execução para a cobrança do prêmio, se infrutífera a notificação realizada pela seguradora, e sempre que esta houver suportado o risco que recai sobre o interesse garantido.

18.7. Configurada a falta de pagamento de qualquer uma das parcelas subsequentes à primeira, o prazo de vigência da cobertura será ajustado em função do prêmio efetivamente pago, tomando-se por base a Tabela de Prazo Curto, abaixo demonstrada. Para os percentuais não previstos nesta tabela, serão considerados os períodos de cobertura relativos aos percentuais imediatamente superiores.

TABELA DE PRAZO CURTO

RELAÇÃO % ENTRE A PARCELA DE PRÊMIO PAGA E O PRÊMIO TOTAL DA APÓLICE	FRAÇÃO A SER APLICADA SOBRE A VIGÊNCIA ORIGINAL
13	15/365
20	30/365
27	45/365
30	60/365
37	75/365
40	90/365
46	105/365
50	120/365
56	135/365
60	150/365
66	165/365
70	180/365
73	195/365
75	210/365
78	225/365
80	240/365
83	255/365
85	270/365
88	285/365
90	300/365
93	315/365
95	330/365
98	345/365
100	365/365

18.8. O Segurado ou seu representante será comunicado formalmente acerca do novo prazo de vigência ajustado.

- 18.9. O Segurado poderá antecipar o pagamento do prêmio fracionado, em sua totalidade, mediante redução proporcional dos juros pactuados.
- 18.9.1. Em caso de fracionamento do prêmio único onde for constatada a falta de pagamento de qualquer uma das parcelas subsequentes à primeira, o prazo de vigência da cobertura será ajustado de forma proporcional ao prêmio efetivamente pago.
- 18.10. Independente da forma de pagamento escolhida, o Segurado poderá restabelecer o direito às coberturas contratadas, pelo período inicialmente acordado, desde que retome o pagamento do prêmio devido, acrescido dos encargos contratualmente previstos, dentro do período de cobertura estabelecido na tabela acima, condicionado ou não, a critério da Seguradora, na realização de nova inspeção de risco.
- 18.11. Decorrido o período de cobertura previsto na tabela acima, sem que tenha sido pontualizado o pagamento do prêmio em atraso, a Apólice ficará automaticamente e de pleno direito cancelada, sob todos os seus efeitos independentemente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial.
- 18.12. Na hipótese de pagamento de prêmio à vista, mediante financiamento obtido junto a instituições financeiras, a Seguradora não procederá ao cancelamento da Apólice de Seguro se o Segurado deixar de pagar o financiamento.
- 18.13. Quando a data limite para pagamento do prêmio, à vista ou de qualquer uma de suas parcelas, ocorrer em feriado bancário ou fim de semana, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente ao vencimento.
- 18.14. O direito à indenização não ficará prejudicado quando o sinistro ocorrer dentro do prazo de pagamento do prêmio à vista ou de qualquer uma de suas parcelas, devendo o segurado realizar o pagamento dentro do prazo de vencimento.
- 18.15. Quando o pagamento da indenização acarretar o cancelamento da Apólice de Seguro, as parcelas vincendas do prêmio deverão ser deduzidas do valor da indenização, excluído o adicional do fracionamento.
- 18.16. O Segurado fica, desde já, ciente de que qualquer pagamento de prêmio em atraso será acrescido de multa aplicada de uma só vez e juros de mora, em conformidade com o que estabelece a CLÁUSULA 32ª – ATUALIZAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DO CONTRATO destas Condições Gerais.
- 18.17. Caso a indenização seja feita por meio de reposição do bem, as parcelas vincendas do prêmio permanecem devidas.

CLÁUSULA 19ª – LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO POR COBERTURA E LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA DA APÓLICE

19.1. LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO POR COBERTURA

- 19.1.1. O Limite Máximo de Indenização (LMI), contratado pelo Segurado e especificado na Apólice, representa o valor máximo de responsabilidade assumido pela Seguradora para cada cobertura contratada, e obedecendo aos critérios de cálculo da indenização indicados nas Condições Gerais, respeitado o disposto no item 19.2 - Limite Máximo de Garantia da Apólice.
- i. Em caso de sinistro, o Segurado não poderá alegar excesso de verba em qualquer

- cobertura para compensação de eventual insuficiência de outra;
- ii. Fica entendido e acordado que os valores da garantia e da indenização a que o Segurado terá direito, com base nas Condições Gerais da Apólice, não poderão superar o valor do objeto ou do interesse segurado no momento do sinistro, independentemente de qualquer disposição constante da Apólice.
 - iii. A indenização não poderá exceder o valor da garantia, ainda que o valor do interesse lhe seja superior.
- 19.1.2. Fica estabelecido que o Limite Máximo de Indenização das coberturas adicionais não poderá ultrapassar a 100% do Limite Máximo de Indenização da cobertura Básica de Incêndio, Raio, Explosão, Implosão, Queda de Aeronaves e Fumaça.
- 19.2. LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA DA APÓLICE
- Não obstante o Limite Máximo de Indenização (LMI) contratado pelo Segurado, por cobertura, a Seguradora poderá estabelecer expressamente na Apólice, o Limite Máximo de Garantia (LMG) por Apólice, por sinistro ou séries de sinistros.

CLÁUSULA 20ª – PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO

- 20.1. Será aplicada a Franquia, quando estabelecida na contratação do Seguro e de acordo com os valores e/ou percentuais expressamente definidos na Apólice. A Franquia refere-se à responsabilidade do segurado nos prejuízos indenizáveis decorrentes de sinistros cobertos, portanto, sempre será deduzida da indenização total.
- 20.2. Em caso de sinistro previsto e coberto é de responsabilidade da Seguradora somente os prejuízos que ultrapassarem os valores das Franquias discriminados na Apólice.
- 20.3. Se duas ou mais Franquias previstas na Apólice forem aplicáveis a uma única ocorrência, deverá ser utilizada aquela correspondente a cobertura escolhida pelo Segurado, no entanto, fica vedada a aplicação de mais de uma franquia do mesmo tipo para a mesma cobertura, conforme disposto no item 21.8. da CLÁUSULA 21ª – REGULAÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE SINISTRO.

CLÁUSULA 21ª – REGULAÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE SINISTRO

- 21.1. Para determinação dos prejuízos e cálculo da indenização, aplicam-se os seguintes critérios:
- a) **Edificação**

Ao prédio segurado e seus anexos, tais como: muros, cercas, garagens, edículas, churrasqueiras, instalações de força, luz, água, para-raios, antenas, interfones, motores, portões, elevadores, bem como tudo que faça parte integrante de sua construção, será aplicada a seguinte regra de cálculo:

 - i. A apuração dos prejuízos será efetuada com base nos custos de reconstrução ou reparação do imóvel considerando-se as condições anteriores ao sinistro.
 - b) **Conteúdo**

Para a apuração do valor indenizável do conteúdo coberto serão aplicadas as seguintes regras de cálculo:

 - i. **Bens Não Depreciados:** Considerados aqueles cuja idade seja igual

ou menor a 03 anos de uso. Para estes bens a indenização será calculada com base no seu valor de novo praticado pelo varejo nacional (exceto equipamentos de informática e vestuários que seguem regras específicas abaixo listadas);

- ii. **Bens Depreciados:** Considerados aqueles cuja idade seja superior a 03 anos de uso. Para estes bens a indenização será calculada com base no seu valor atual, aplicando-se as regras de depreciação estabelecidas nas tabelas a seguir (exceto equipamentos de informática e vestuários que seguem regras específicas abaixo listadas):

Bens Diversos	
Idade	% de Depreciação
Até 3 anos	Sem depreciação
Acima de 3 até 4 anos	50%
Acima de 4 até 6 anos	60%
Acima de 6 até 8 anos	70%
Acima de 8 anos	80%

Equipamentos de Informática, incluindo celulares e tablets	
Idade	% de Depreciação
Até 1 ano	Sem depreciação
Acima de 1 até 2 anos	25%
Acima de 2 até 3 anos	50%
Acima de 3 até 4 anos	70%
Acima de 4 até 5 anos	80%
Acima de 5 anos	90%

Vestuário	
Preexistência	% de Depreciação
Com comprovação	30%
Sem comprovação	50%

21.2. Seja para edificação ou para o conteúdo, sendo iniciada a reconstrução do imóvel ou a reparação/reposição dos bens, dentro do prazo de seis meses da data do sinistro, o Segurado poderá solicitar por escrito à Seguradora, a complementação da indenização, relativa à diferença entre o valor inicialmente recebido (valor atual) e o valor de novo dos materiais necessários à reconstrução do imóvel ou a reparação/reposição dos bens.

- A reparação e reposição dos bens indenizados deverão ser comprovados através de nota fiscal.
- A referida indenização complementar relativa à depreciação, estará limitada a uma vez o Valor Atual, ou seja, a indenização total (inicial mais complementar) estará limitada ao dobro do Valor Atual.
- A indenização complementar somente será paga se houver saldo

- suficiente do Limite Máximo de Indenização da cobertura utilizada.
- 21.3. Mediante acordo entre as partes, admitem-se as hipóteses de pagamento em dinheiro, a reposição ou reparo dos bens sinistrados. Na impossibilidade de reposição dos bens sinistrados, à época da liquidação do sinistro, a indenização devida será paga em dinheiro.
- 21.4. A execução dos procedimentos de regulação e liquidação de Sinistros não importa em reconhecimento de nenhuma obrigação de pagamento do valor do seguro por parte da seguradora.
- 21.5. Correm por conta da seguradora todas as despesas com a regulação e a liquidação do sinistro, salvo as realizadas para a apresentação dos documentos predeterminados para comunicação da ocorrência e para prova da identificação e legitimidade do interessado, além de outros documentos ordinariamente em poder do interessado.
- 21.6. A seguradora não está obrigada a entregar documentos e demais elementos probatórios que sejam considerados confidenciais ou sigilosos por lei ou que possam causar danos a terceiros, salvo em razão de decisão judicial ou arbitral.
- 21.7. A Seguradora deverá informar os interessados de todo o conteúdo de suas apurações, quando solicitado, respeitada a exceção prevista no subitem 21.10.
- 21.8. A seguradora poderá opor ao segurado e ao beneficiário todas as defesas e exceções fundadas no contrato e anteriores ao sinistro, e também as posteriores ao sinistro.
- 21.9. Apresentados pelo interessado elementos que indiquem a existência de lesão ao interesse garantido, cabe à seguradora provar que a lesão não existiu ou que não foi, no todo ou em parte, consequência dos riscos predeterminados no contrato.
- 21.10. Negada a cobertura, no todo ou em parte, a seguradora deverá entregar ao interessado os documentos produzidos ou obtidos durante a regulação e a liquidação do sinistro que fundamentem sua decisão.

21.11. Regulação

21.11.1 A seguradora terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para manifestar-se sobre a cobertura, sob pena de decair do direito de recusá-la, contado da data de apresentação da reclamação ou do aviso de Sinistros pelo interessado, acompanhados de todos os elementos necessários à decisão a respeito da existência de cobertura.

Para fins de início do prazo de regulação, nos termos da lei, somente será considerado aviso de sinistro aquele formalizado por meio do canal oficial da companhia, acompanhado da entrega de todos os documentos arrolados nesta Condição Geral.

A lista de documentos necessários, por cobertura, está detalhada em ordem alfabética no **ANEXO I - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA REGULAÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE SINISTROS**, destas Condições Gerais. Para coberturas não especificadas, aplica-se a lista descrita em **DEMAIS COBERTURAS**.

- 21.11.2. Os elementos necessários à decisão sobre a cobertura devem ser expressamente arrolados nos documentos probatórios do seguro.
- 21.11.3. A seguradora poderá solicitar documentos complementares, de forma justificada, ao interessado, desde que lhe seja possível produzi-los.

- 21.11.4.** Solicitados documentos complementares dentro do prazo estabelecido no subitem 21.11.1. desta cláusula, o prazo para a manifestação sobre a cobertura suspende-se por no máximo 2 (duas) vezes, recomeçando a correr no primeiro dia útil subsequente àquele em que for atendida a solicitação.
- 21.11.5.** O prazo estabelecido no subitem 21.11.1. poderá ser diferenciado nos seguintes casos:
- i.** Ser suspenso somente 1 (uma) vez nos sinistros em que o LMI – Limite Máximo de Indenização contratado não exceda o correspondente a 500 (quinhentas) vezes o salário mínimo vigente;
 - ii.** A autoridade fiscalizadora poderá fixar prazo superior para tipos de seguro em que a liquidação dos valores devidos implique maior complexidade na apuração, respeitado o limite máximo de 120 (cento e vinte) dias.
- 21.11.6.** A recusa de cobertura deve ser expressa e motivada, não podendo a seguradora inovar posteriormente o fundamento, salvo quando, depois da recusa, vier a tomar conhecimento de fatos que anteriormente desconhecia.

21.12. Liquidação

- 21.12.1.** Reconhecida a cobertura, a seguradora terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para pagar a indenização.
- 21.12.2.** Os elementos necessários à quantificação dos valores devidos devem ser expressamente arrolados nos documentos probatórios do seguro.
- 21.12.3.** A seguradora poderá solicitar documentos complementares, de forma justificada, ao interessado, desde que lhe seja possível produzi-los.
- 21.12.4.** Solicitados documentos complementares dentro do prazo estabelecido no subitem 21.12.1. desta cláusula, o prazo para a manifestação sobre a cobertura suspende-se por no máximo 2 (duas) vezes, recomeçando a correr no primeiro dia útil subsequente àquele em que for atendida a solicitação.
- 21.12.5.** O prazo estabelecido no subitem 21.12.1. poderá ser diferenciado nos seguintes casos:
- i.** Ser suspenso somente 1 (uma) vez nos sinistros em que o LMI – Limite Máximo de Indenização contratado não exceda o correspondente a 500 (quinhentas) vezes o salário mínimo vigente;
 - ii.** A autoridade fiscalizadora poderá fixar prazo superior para tipos de seguro em que a liquidação dos valores devidos implique maior complexidade na apuração, respeitado o limite máximo de 120 (cento e vinte) dias.
- 21.12.6.** O valor devido apurado deve ser apresentado de forma fundamentada ao interessado, não podendo a seguradora inovar posteriormente, salvo quando vier a tomar conhecimento de fatos que anteriormente desconhecia.
- 21.12.7.** Apurando a existência de quantias parciais a pagar, a seguradora deverá adequar suas provisões e efetuar, em favor do segurado ou do beneficiário, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, adiantamentos por conta do pagamento final.
- 21.13.** Para o pagamento de qualquer indenização efetuado após o prazo de 30 dias, os valores serão atualizados de acordo com a **CLÁUSULA 32ª ATUALIZAÇÃO DE VALORES RELATIVOS ÀS OPERAÇÕES DE SEGUROS** das Condições Gerais.
- 21.14.** Os atos ou providências que a Seguradora praticar após o sinistro não importam por si só no reconhecimento da obrigação de pagar a indenização reclamada.

21.15. Na hipótese de sinistro decorrente de risco simultaneamente amparado por várias coberturas, prevalecerá aquela que for mais favorável ao Segurado, a seu critério, não sendo admitida, em hipótese alguma, a acumulação de coberturas e seus Limites Máximos de Indenizações contratados.

21.16. Os encargos decorrentes de eventual tradução dos documentos necessários ao recebimento de indenização correrão totalmente a cargo da Seguradora.

CLÁUSULA 22ª – PERDA TOTAL

22.1. Fica caracterizada a Perda Total, quando:

- a) O objeto segurado é destruído, ou tão extensamente danificado, que perde as suas características principais;**
- b) O custo de reconstrução, reparação e/ou recuperação do bem sinistrado atingir ou ultrapassar a 75% do seu valor atual.**

CLÁUSULA 23ª – PROCEDIMENTOS EM CASO DE SINISTRO

23.1. Ao tomar ciência do sinistro ou da iminência de seu acontecimento, com o objetivo de evitar prejuízos à seguradora, o segurado, e também o beneficiário no que couber, é obrigado a:

- a) Avisar prontamente a seguradora, por qualquer meio idôneo, e seguir suas instruções para a contenção ou o salvamento;**
- b) Fazer constar da comunicação: data, hora, local, bens sinistrados e causas prováveis do sinistro;**
- c) Tomar as providências necessárias e úteis para evitar ou minorar seus efeitos;
i – Essas providências não serão exigíveis se colocarem em perigo interesses relevantes do segurado, do beneficiário ou de terceiros, ou se implicarem sacrifício acima do razoável.**
- d) Permitir ao representante da Seguradora o acesso ao local do sinistro e prestar-lhe as informações e os esclarecimentos solicitados, colocando-lhe à disposição a documentação para comprovação ou apuração dos prejuízos;**
- e) Preservar as partes danificadas e possibilitar a inspeção das mesmas pelo representante da Seguradora;**
- f) Aguardar autorização da Seguradora para dar início a qualquer reconstrução, reparação ou reposição dos bens;**
- g) Informar a existência de outros Seguros para cobertura dos mesmos riscos;**
- h) Comunicar à Seguradora qualquer notificação judicial, extrajudicial ou administrativa que chegue ao seu conhecimento e que esteja relacionada ao sinistro;**
- i) Não fazer qualquer acordo, assumir responsabilidades ou despesas perante terceiros, sem o prévio e expresso consentimento da Seguradora;**
- j) Prestar todas as informações de que disponha sobre o Sinistro, suas causas e consequências, sempre que questionado a respeito pela seguradora.**

23.2. Qualquer acordo judicial ou extrajudicial, com o terceiro prejudicado, seus beneficiários e herdeiros, só será reconhecido pela Seguradora se tiver sua prévia e expressa anuência. Na hipótese de recusa do Segurado em aceitar o acordo recomendado pela Seguradora e aceito pelo terceiro prejudicado, fica desde já acordado que a Seguradora não responderá por quaisquer quantias acima daquela

pela qual seria o sinistro liquidado por aquele acordo.

23.3. O advogado de defesa do Segurado em ação civil será de sua escolha, porém a Seguradora poderá intervir na lide, na qualidade de assistente.

23.4. Em caso de falecimento do Segurado e até que seja realizada a partilha dos bens de sua propriedade, o espólio sucederá o Segurado em todos os seus direitos e obrigações, devendo, portanto, ser responsável pelo pagamento dos prêmios e, por meio de seu representante legal, informar qualquer modificação ocorrida na apólice e/ou risco segurado, como a alteração do endereço para o qual devem ser enviados os boletos de cobrança ou da conta bancária para débito automático do prêmio, sob pena de perda do direito à indenização.

I - Para qualquer modificação na apólice, o representante legal do espólio deverá comprovar a sua nomeação e a aceitação do encargo.

II - Eventual indenização devida relativa ao bem segurado de propriedade do de cujus será paga em favor do espólio.

III - Não haverá alteração na classe de bônus, com exceção de inclusão de novo local na apólice, que não será considerado o mesmo bônus, iniciando a bonificação a partir do novo local.

23.5. O descumprimento doloso dos deveres previstos nesta Cláusula implica a perda do direito à indenização, sem prejuízo da dívida de prêmio e da obrigação de ressarcir as despesas efetuadas pela seguradora.

23.6. O descumprimento culposo dos deveres previstos nesta Cláusula implica a perda do direito à indenização do valor equivalente aos danos decorrentes da omissão.

23.7. Não se aplica o disposto nos subitens 23.5. e 23.6. desta Cláusula, quando o interessado provar que a seguradora tomou ciência oportunamente do sinistro e das informações por outros meios.

23.8. É vedado ao segurado e ao beneficiário promover modificações no local do Sinistro, bem como destruir ou alterar elementos relacionados ao sinistro.

i - O descumprimento culposo do dever previsto neste subitem, implica obrigação de suportar as despesas acrescidas para a regulação e a liquidação do sinistro.

ii - O descumprimento doloso do dever previsto neste subitem, exonera a Seguradora do dever de indenizar.

23.9. Coberturas de Responsabilidade Civil

23.9.1. Além dos deveres descritos nos subitens anteriores, fica estabelecido que:

a) O responsável garantido pelo seguro que não colaborar com a seguradora ou praticar atos em detrimento dela responderá pelos prejuízos a que der causa, cabendo-lhe:

i - informar prontamente a seguradora das comunicações recebidas que possam gerar reclamação futura;

ii - fornecer os documentos e outros elementos a que tiver acesso e que lhe forem solicitados pela seguradora;

iii - comparecer aos atos processuais para os quais for intimado;

iv - abster-se de agir em detrimento dos direitos e das pretensões da seguradora.

b) Quando a pretensão do prejudicado for exercida exclusivamente contra o segurado, este será obrigado a cientificar a seguradora, tão logo seja citado para responder à demanda, e a disponibilizar os elementos necessários para o conhecimento do processo;

c) Os prejudicados poderão exercer seu direito de ação contra a seguradora, desde que em litisconsórcio passivo com o segurado;

d) O segurado deverá empreender os melhores esforços para informar os terceiros

prejudicados sobre a existência e o conteúdo do seguro contratado.

CLÁUSULA 24ª – DOCUMENTOS BÁSICOS PARA REGULAÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE SINISTRO

- 24.1. Em caso de sinistro devidamente comunicado e acompanhado da documentação necessária indicada no ANEXO I - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA REGULAÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE SINISTROS destas Condições Gerais, serão realizados procedimentos para verificação das garantias das coberturas contratadas especificadas na apólice, divididos em duas etapas, assim descritas:
- 1ª) REGULAÇÃO DE SINISTRO** - Conjunto de procedimentos realizados na ocorrência de um sinistro para apuração de suas causas, circunstâncias e valores envolvidos, com vistas à caracterização do risco ocorrido e seu enquadramento no seguro. Nesta etapa ocorre a conclusão sobre reconhecimento ou recusa, com manifestação expressa da Seguradora.
- 2ª) LIQUIDAÇÃO DE SINISTRO** - Pagamento da indenização (ou reembolso) relativa a um sinistro.
- 24.2. Em ambas as etapas serão observados os procedimentos estabelecidos na CLÁUSULA 21ª – REGULAÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE SINISTRO.
- 24.3. A lista de documentos necessários por cobertura, está detalhada em ordem alfabética no ANEXO I - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA REGULAÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE SINISTROS destas Condições Gerais. Para coberturas não especificadas, aplica-se a lista descrita em **DEMAIS COBERTURAS**.
- 24.4. Outros documentos necessários à comprovação dos prejuízos poderão ser solicitados no decorrer da regulação do sinistro, o que acarretará a suspensão do processo indenizatório até o dia útil subsequente ao recebimento da documentação complementar solicitada.
- 24.5. A Seguradora pode exigir atestados ou certidões de autoridades competentes, bem como o resultado de inquéritos ou processos instaurados em virtude do fato que produziu o sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido. Alternativamente, poderá solicitar cópia da certidão de abertura do inquérito que porventura tiver sido instaurado.
- 24.6. Todas as despesas efetuadas com a comprovação do sinistro e documentos de habilitação correrão por conta do Segurado, salvo as diretamente realizadas pela Seguradora.
- 24.6.1. Para reembolso de despesas efetuadas no exterior, serão aceitos para liquidação de sinistro os documentos na língua do país de origem da despesa.

CLÁUSULA 25ª – SEGURO CONTRATADO PELO LOCATÁRIO DA RESIDÊNCIA

- 25.1. Para os casos em que o Seguro tenha sido contratado por locatário residente na Residência Segurada, na ocorrência de sinistro indenizável serão observadas as seguintes condições:
- a) Ocorrendo danos ao PRÉDIO, a indenização devida estará limitada ao Limite Máximo de Indenização das coberturas de natureza predial e será paga diretamente ao proprietário da Residência independentemente da existência ou não de cláusula beneficiária em favor deste;
 - b) Ocorrendo danos ao CONTEÚDO, a indenização devida estará limitada ao Limite Máximo de Indenização das coberturas correspondentes e será paga diretamente ao Segurado;

- c) Ocorrendo danos ao PRÉDIO e ao CONTEÚDO simultaneamente, a indenização relativa ao PRÉDIO será paga conforme alínea “a” acima descrita e a indenização relativa ao CONTEÚDO será paga conforme alínea “b”;
- d) Em caso de insuficiência de verba para indenizar o PRÉDIO e o CONTEÚDO no mesmo sinistro, prioritariamente será indenizado o CONTEÚDO em favor do Segurado da Apólice.

CLÁUSULA 26ª – SALVADOS

- 26.1. O Segurado deverá utilizar-se de todos os meios possíveis para proteger e preservar os bens segurados, durante ou após a ocorrência de qualquer sinistro.
- 26.2. A Seguradora poderá tomar providências para preservar os salvados, entretanto estas medidas não implicarão no reconhecimento da obrigação de indenizar os danos ocorridos.
- 26.3. A seguradora e o segurado ratearão os bens atingidos pelo sinistro, na proporção do prejuízo suportado.

CLÁUSULA 27ª – CONCORRÊNCIA DE APÓLICE

- 27.1. O Segurado que, na vigência da Apólice, pretender obter novo Seguro sobre os mesmos bens e contra os mesmos riscos deverá comunicar sua intenção, previamente, por escrito, à todas as Seguradoras envolvidas, sob pena de perda de direito.
- 27.2. O prejuízo total relativo a qualquer sinistro amparado por cobertura de responsabilidade civil, cuja indenização esteja sujeita às disposições da Apólice, será constituído pela soma das seguintes parcelas:
 - a) Despesas, comprovadamente, efetuadas pelo Segurado durante e/ou após a ocorrência de danos a terceiros, com o objetivo de reduzir sua responsabilidade;
 - b) Quantias pelas quais o segurado vier a ser civilmente responsabilizado e condenado a indenizar, a título de reparação, por decisão judicial ou decisão arbitral, proferida em ação de responsabilidade civil contra o segurado, ou por acordo com os terceiros prejudicados, nesta última hipótese mediante a anuência prévia e expressa da Seguradora, desde que atendidas as disposições do contrato.De maneira análoga, o prejuízo total relativo a qualquer sinistro amparado pelas demais coberturas será constituído pela soma das seguintes parcelas:
 - c) Despesas de salvamento, comprovadamente, efetuadas pelo Segurado durante e/ou após a ocorrência do sinistro;
 - d) Valor referente aos danos materiais, comprovadamente, causados pelo Segurado e/ou por terceiros na tentativa de minorar o dano ou salvar a coisa;
 - e) Danos sofridos pelos bens segurados.
- 27.3. A indenização relativa a qualquer sinistro não poderá exceder, em hipótese alguma, o valor do prejuízo vinculado à cobertura considerada.
- 27.4. Na ocorrência de sinistro contemplado por coberturas concorrentes, ou seja, que garantam os mesmos interesses contra os mesmos riscos, em Apólices distintas, a distribuição de responsabilidade entre as Seguradoras envolvidas deverá obedecer às seguintes disposições:
 - I. Será calculada a indenização individual de cada cobertura como se a respectiva Apólice fosse a única vigente, considerando-se, quando for o caso, Franquias,

Participações obrigatórias do Segurado, Limite Máximo de Indenização da cobertura e cláusulas de rateio;

- II. Será calculada a “indenização individual ajustada” de cada cobertura, na forma abaixo indicada:
 - a) Se, para uma determinada Apólice, for verificado que a soma das indenizações correspondentes às diversas coberturas abrangidas pelo sinistro é maior que seu respectivo Limite Máximo de Garantia, a indenização individual de cada cobertura será recalculada, determinando-se, assim, a respectiva indenização individual ajustada. Para efeito deste recálculo, as indenizações individuais ajustadas relativas às coberturas que não apresentem concorrência com outras Apólices serão as maiores possíveis, observados os respectivos prejuízos e Limites Máximos de Indenização. O valor restante do Limite Máximo de Garantia da Apólice será distribuído entre as coberturas concorrentes, observados os prejuízos e os Limites Máximos de Indenização destas coberturas;
 - b) Caso contrário, a “indenização individual ajustada” será a indenização individual, calculada de acordo com o inciso I deste artigo.
 - III. Será definida a soma das indenizações individuais ajustadas das coberturas concorrentes de diferentes Apólices, relativas aos prejuízos comuns, calculadas de acordo com o inciso II deste artigo;
 - IV. Se a quantia a que se refere o inciso III deste artigo for igual ou inferior ao prejuízo vinculado à cobertura concorrente, cada Seguradora envolverá com a respectiva indenização individual ajustada, assumindo o Segurado a responsabilidade pela diferença, se houver;
 - V. Se a quantia estabelecida no inciso III for maior que o prejuízo vinculado à cobertura concorrente, cada Seguradora envolvida participará com percentual do prejuízo correspondente à razão entre a respectiva indenização individual ajustada e a quantia estabelecida naquele inciso.
 - VI. Nos casos em que a soma dos Limites Máximos de Indenização – LMI contratados entre as Seguradoras, em acúmulo para a mesma cobertura e contra os mesmos riscos, superar o valor dos interesses, será reduzido proporcionalmente o LMI de cada contrato celebrado.
 - i - Não se levarão em conta os contratos celebrados com seguradoras que se encontrarem insolventes.
- 27.5. A sub-rogação relativa a salvados operar-se-á na mesma proporção da cota de participação de cada Seguradora na indenização paga.
- 27.6. Salvo disposição em contrário, a Seguradora que tiver participado com a maior parte da indenização ficará encarregada de negociar os salvados e repassar a quota-parte, relativa ao produto desta negociação, aos demais participantes.

CLÁUSULA 28ª – REINTEGRAÇÃO DO LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO

- 28.1. Se durante a vigência da Apólice ocorrer sinistro indenizável, o valor da indenização paga será descontado do Limite Máximo de Indenização da cobertura utilizada, a partir da data da ocorrência do sinistro, não tendo o Segurado direito a restituição do prêmio correspondente à redução.
- 28.2. É facultada ao Segurado a reintegração do Limite Máximo de Indenização da cobertura utilizada, desde que expressamente solicitado e com anuência da

Seguradora, mediante cobrança de prêmio adicional, o qual será calculado a partir da data da ocorrência do sinistro até o término de vigência do contrato.

- 28.3. Ocorrendo novo sinistro antes da anuidade da Seguradora quanto à Reintegração do Limite Máximo de Indenização o valor indenizável estará limitado ao saldo residual da respectiva cobertura.

CLÁUSULA 29ª – EXTINÇÃO, RESCISÃO E CANCELAMENTO

- 29.1. A Apólice de Seguro será cancelada em todos seus efeitos quando a indenização ou a série de indenizações pagas, atingirem o Limite Máximo de Indenização da cobertura Básica de Incêndio, Raio, Explosão, Implosão, Queda de Aeronaves e Fumaça e/ou atingir o Limite Máximo de Garantia expressamente estabelecido na Apólice.
- 29.1.1. Ocorrendo o referido cancelamento, não será devida, sob hipótese alguma, a devolução de prêmios das coberturas não utilizadas, em virtude do desconto concedido pela contratação simultânea de mais de uma cobertura, salvo quando tratar-se de Seguro por prazo longo (plurianual), caso em que a Seguradora devolverá ao Segurado o prêmio correspondente aos anos seguintes ao aniversário da Apólice subsequente à data da ocorrência do sinistro, em base *pro rata temporis*.
- 29.2. Por outro lado, a Apólice poderá ser rescindida total ou parcialmente, a qualquer tempo, mediante acordo entre as partes contratantes e, neste caso, a Seguradora reterá o prêmio recebido, observando as seguintes condições:
- a) Se a rescisão for por iniciativa do Segurado, a Seguradora reterá do prêmio recebido, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a tabela a seguir, ressalvado, na mesma proporção, o direito da seguradora às despesas realizadas com a contratação do seguro:

RELAÇÃO % ENTRE A PARCELA DE PRÊMIO PAGA E O PRÊMIO TOTAL DA APÓLICE	FRAÇÃO A SER APLICADA SOBRE A VIGÊNCIA ORIGINAL
13	15/365
20	30/365
27	45/365
30	60/365
37	75/365
40	90/365
46	105/365
50	120/365
56	135/365
60	150/365
66	165/365
70	180/365
73	195/365
75	210/365
78	225/365
80	240/365

RELAÇÃO % ENTRE A PARCELA DE PRÊMIO PAGA E O PRÊMIO TOTAL DA APÓLICE	FRAÇÃO A SER APLICADA SOBRE A VIGÊNCIA ORIGINAL
83	255/365
85	270/365
88	285/365
90	300/365
93	315/365
95	330/365
98	345/365
100	365/365

- i. Para os prazos não previstos na tabela acima, deverá ser utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.
- b) Se por iniciativa da Seguradora, esta reterá do prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido (*pro rata temporis*), ressalvado, na mesma proporção, o direito da seguradora às despesas realizadas com a contratação do seguro;
- c) Automaticamente e de pleno direito, independentemente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, quando ocorrer qualquer das situações descritas na cláusula 17ª – PERDA DE DIREITOS;
- d) Quando ocorrer a falta de pagamento de qualquer uma das parcelas subsequentes à primeira, ocasião em que o prazo de vigência da apólice será reduzido com posterior cancelamento desta, de acordo com a regra prevista na cláusula 18.5 acima;
- e) A resolução do contrato, salvo quando se tratar de mora da prestação única ou da primeira parcela do prêmio, está condicionada a notificação prévia e não poderá ocorrer em prazo inferior a 30 (trinta) dias após a suspensão da garantia.
 - i. A resolução libera integralmente a seguradora por Sinistros e despesas de salvamento ocorridos a partir de então.
 - ii. O prazo previsto na alínea "e" terá início na data da frustração da notificação sempre que o segurado ou o estipulante recusar o recebimento ou, por qualquer razão, não for encontrado no último endereço informado à seguradora ou no que constar dos cadastros normalmente utilizados pelas instituições financeiras.
 - iii. Dispensa-se a notificação a que se refere a alínea "e" quando a notificação de suspensão da garantia, de que trata a CLÁUSULA 18ª – PAGAMENTO DO PRÊMIO, item 18.5., advertir para a resolução do contrato caso não purgada a mora.
- f) Extinto o interesse, resolve-se o contrato com a redução proporcional do prêmio, ressalvado, na mesma proporção, o direito da seguradora às despesas realizadas com a contratação.
- g) Em caso de desaparecimento do risco segurado, o contrato será resolvido com a devolução proporcional do prêmio referente ao período não decorrido, deduzidas, na mesma proporção, as despesas administrativas da seguradora. A devolução será calculada sobre o prêmio líquido, atualizado

pelo IPCA, conforme critérios da Tabela de Prazo Curto.

29.3. Os valores a serem restituídos deverão ser atualizados conforme Cláusula 32ª ATUALIZAÇÃO DE VALORES RELATIVOS ÀS OPERAÇÕES DE SEGUROS, das Condições Gerais.

CLÁUSULA 30ª – SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS

- 30.1. Efetivado o pagamento da indenização, a Seguradora sub-rogara-se nos limites do respectivo valor indenizado, nos direitos e ações que competirem ao Segurado contra o autor do dano, valendo o comprovante da indenização como título certo desta cessão de direitos.**
- 30.2. Salvo dolo, a sub-rogação não tem lugar se o dano for causado pelo cônjuge do Segurado, seus descendentes ou ascendentes, consanguíneos ou afins.**
- 30.3. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga a sub-rogação.**
- 30.4. A seguradora não terá ação própria ou derivada de sub-rogação quando o Sinistros decorrer de culpa não grave de cônjuge ou parentes até o segundo grau, consanguíneos ou por afinidade, do segurado ou do beneficiário; empregados ou pessoas sob a responsabilidade do segurado.**
- 30.4.1. Quando o culpado pelo sinistro for garantido por seguro de responsabilidade civil, é admitido o exercício do direito excluído no subitem 30.4. contra a seguradora que o garantir.**
- 30.5. O segurado é obrigado a colaborar no exercício dos direitos derivados da sub-rogação, respondendo pelos prejuízos que causar à seguradora.**
- 30.6. A sub-rogação da seguradora não poderá implicar prejuízo ao direito remanescente do segurado ou do beneficiário contra terceiros.**

CLÁUSULA 31ª – BENEFICIÁRIOS

- 31.1. São as pessoas indicadas pelo segurado, ratificadas na especificação da apólice, ou reconhecidas pela legislação em vigor ou, ainda, indicadas por decisão judicial.**

CLÁUSULA 32ª – ATUALIZAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DO CONTRATO

32.1. Do Índice

Quando da correção de valores, será utilizado o índice IPCA/IBGE (Índice de Preços ao Consumidor Amplo / Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

32.2. Prazos de Exigibilidade

a) Cancelamento da Apólice:

A exigibilidade para atualização ocorrerá a partir da data do recebimento da solicitação ou a data do efetivo cancelamento, se o mesmo ocorrer por iniciativa da Seguradora.

b) Recusa da Proposta:

A exigibilidade ocorrerá a partir da data da formalização da recusa se ultrapassado o prazo de dez dias, com atualização a partir da data do recebimento do prêmio.

c) Recebimento indevido de prêmio pela Seguradora:

A exigibilidade ocorrerá a partir da data do recebimento do prêmio.

d) Pagamento de indenizações e Demais Valores:

A exigibilidade ocorrerá a partir da data de ocorrência do evento, pela variação positiva do índice estabelecido, na hipótese de não cumprimento do prazo para o pagamento.

32.3. Cálculo da Atualização

A atualização será feita com base na variação positiva entre o último índice publicado antes da data de exigibilidade da obrigação pecuniária e o índice imediatamente anterior à data de sua liquidação.

32.4. Aplicação de Mora

Os juros moratórios, de 0,3% ao dia, e multa de 2%, serão devidos a partir do primeiro dia após o prazo de liquidação previsto nestas Condições Contratuais, respeitada a regulação específica, particularmente, no que se refere ao limite temporal para a liquidação e a faculdade de suspensão da respectiva contagem.

CLÁUSULA 33ª – ESTIPULANTE

Para as Apólices contratadas por Estipulantes, os itens abaixo serão considerados:

33.1. Obrigações do Estipulante:

- a) Fornecer à Seguradora todas as informações solicitadas para fins de análise e aceitação do risco, inclusive os dados cadastrais;
- b) Manter a Seguradora informada a respeito dos dados cadastrais dos Segurados, alterações na natureza do risco coberto, bem como quaisquer eventos que possam, no futuro, resultar em sinistro, de acordo com o definido contratualmente;
- c) Fornecer ao Segurado, sempre que solicitado, quaisquer informações relativas à Apólice de Seguro;
- d) Discriminar o valor do prêmio do Seguro no instrumento de cobrança quando este for de sua responsabilidade;
- e) Repassar os prêmios à Seguradora, nos prazos estabelecidos contratualmente;
- f) Repassar aos Segurados todas as comunicações ou avisos inerentes à Apólice;
- g) Discriminar a razão social e, se for o caso, o nome fantasia da Seguradora, nos documentos e comunicações referentes ao Seguro, emitidos para o Segurado;
- h) Comunicar de imediato à Seguradora, tão logo tome conhecimento, a ocorrência de qualquer sinistro ou expectativa de sinistro referente ao grupo que representa;
- i) Incluir nos documentos relativos aos pagamentos efetuados pelos Segurados a informação de que o não pagamento do prêmio poderá ocasionar o cancelamento da cobertura do Seguro;
- j) Dar ciência aos Segurados dos procedimentos e prazos estipulados para liquidação dos sinistros;
- k) Comunicar, de imediato, à SUSEP, quaisquer procedimentos que considerar irregular quanto ao Seguro contratado;
- l) Fornecer à SUSEP quaisquer informações solicitadas, dentro do prazo por ela estabelecido;
- m) Informar a razão social e, se for o caso, o nome fantasia da Seguradora, bem como o percentual de participação no risco, no caso de cosseguro, em qualquer

material de promoção ou propaganda do Seguro, em caráter tipográfico maior ou igual ao do estipulante;

- n) Sendo determinado o beneficiário a título oneroso, o estipulante deverá entregar-lhe, tão logo quanto possível, cópia dos instrumentos probatórios do contrato.

33.2. Seguros Contributários

33.3. Nos Seguros contributários, o não repasse dos prêmios à Seguradora pelo Estipulante nos prazos contratualmente estabelecidos pode acarretar o cancelamento da Apólice.

33.4. Vedações ao Estipulante

33.4.1. É expressamente vedado ao estipulante nos Seguros contributários:

- a) Cobrar, dos Segurados, quaisquer valores relativos ao Seguro, além dos especificados pela Seguradora;
- b) Rescindir a Apólice sem anuência prévia e expressa de um número de Segurados que represente, no mínimo, três quartos do grupo segurado;
- c) Efetuar propaganda e promoção do Seguro sem prévia anuência da Seguradora, e sem respeitar a fidedignidade das informações quanto ao Seguro que será contratado;
- d) Vincular a contratação de Seguros a qualquer de seus produtos, ressalvada a hipótese em que tal contratação sirva de garantia direta a estes produtos.

33.5. Remuneração

Na hipótese de pagamento de qualquer remuneração ao estipulante, é obrigatório constar no certificado individual e da Proposta de adesão, o seu percentual e valor, devendo o Segurado ser informado também sobre os valores monetários deste pagamento sempre que nele houver qualquer alteração.

33.6. Obrigações da Seguradora

- a) A Seguradora fica obrigada a informar ao Segurado a situação de adimplência do estipulante ou sub-estipulante sempre que lhe solicitado;
- b) Sendo determinado o beneficiário a título oneroso, a seguradora deverá entregar-lhe, tão logo quanto possível, cópia dos instrumentos probatórios do contrato.

33.7. Modificação na Apólice

Qualquer modificação na Apólice, que implicar em ônus ou dever para os Segurados, dependerá da anuência prévia e expressa de Segurados que representem, no mínimo, três quartos do grupo segurado.

CLÁUSULA 34ª – PRESCRIÇÃO

34.1. Qualquer pretensão do Segurado acerca da Apólice contratada prescreve conforme estabelecido na Lei 15.040/2024.

CLÁUSULA 35ª – EMBARGOS E SANÇÕES

35.1. Estão excluídos da cobertura desta Apólice todos e quaisquer riscos cuja cobertura e/ou eventual pagamento da respectiva indenização securitária implique para a Seguradora na obrigação de atuar de forma a atrair, em razão de sanções econômicas internacionais unilaterais (comerciais, financeiras ou monetárias), a imposição de privações e outras ações punitivas dirigidas à sua pessoa jurídica, ao seu grupo econômico ou administradores, por parte das autoridades dos Estados

Unidos da América, do Reino Unido, da União Europeia.

- 35.2. Estão excluídos da cobertura dessa Apólice todos e quaisquer riscos sempre que o pagamento da respectiva indenização securitária esteja vedada, no momento em que seria paga, por sanções econômicas internacionais multilaterais (comerciais, financeiras ou monetárias) impostas por organizações internacionais multilaterais de que o Brasil seja parte, tais como, mas não somente, o Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI) e a Organização das Nações Unidas (ONU).
- 35.3. Obriga-se o proponente ou o segurado, previamente à contratação do seguro a informar se ele ou seus beneficiários de indenização ou país (es), estão inseridos em listas de embargos ou sanções;
- 35.4. Havendo, em meio à vigência da apólice, a inclusão ou exclusão do segurado, de seus beneficiários de indenização ou país (es), nas listas de embargos e Sanções, deverá o segurado informar tempestivamente a esta seguradora a data de inclusão e/ou exclusão sob pena de exclusão da cobertura de seguro.
- 35.5. O fato gerador para efeito de aplicação dessa regra deverá estar caracterizado no momento do sinistro para fins de risco excluído, observado o disposto no item 2 acima quando do efetivo pagamento da indenização.
- 35.6. Esta Cláusula de Sanções Econômicas Internacionais prevalece sobre qualquer outra regra expressa ou implícita, constante das Condições Gerais, Especiais ou Particulares desta Apólice, de que decorra a existência de qualquer cobertura securitária.

CLÁUSULA 36ª – FORO

- 36.1 Fica estabelecido que as questões judiciais entre o segurado e a sociedade seguradora serão processadas no foro do domicílio do segurado ou beneficiário, conforme o caso.
- 36.2 Na hipótese de inexistência de relação de hipossuficiência entre as partes contratantes, será válida a eleição de foro diverso daquele previsto no item anterior.

CLÁUSULA 37ª – COBERTURA SIMULTÂNEA

- 37.1. Exclusivamente para alteração do endereço de risco, sendo aceito o endosso de alteração pela Seguradora conforme CLÁUSULA 14ª – ALTERAÇÃO DO RISCO, as coberturas contratadas serão mantidas para o antigo local de risco, sem prejuízo das regras e exclusões contratuais, durante o período de 30 dias anteriores a completa mudança de um local para o outro. Decorrido deste período, a cobertura será apenas para o novo endereço especificado na apólice.
- Para a extensão da cobertura o Segurado deverá:
- a) Comunicar à seguradora o endereço do novo local e a data prevista para início e término da mudança;
 - b) Manter preservada a segurança de ambos os locais.
- 37.2. Não estarão garantidas quaisquer perdas e danos decorrentes do transporte dos bens inclusive carga e descarga.

CLÁUSULA 38ª – DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS

- 38.1. Fica entendido e acordado que, não obstante o que em contrário possam dispor as Condições Contratuais, este Contrato de Seguro exclui qualquer perda, dano, responsabilidade, reclamação, custo ou despesa de qualquer natureza, direta ou indiretamente causada por, contribuída por, resultante de, decorrente de, ou em conexão com uma doença transmissível ou o medo ou ameaça (real ou percebida) de uma doença transmissível, independentemente de qualquer outra causa ou evento que contribua concomitantemente ou em qualquer outra sequência.
- 38.2. A presente exclusão se aplica independentemente de haver qualquer perda de uso, de ocupação ou de funcionamento dos bens e locais segurados.
- 38.3. Conforme usado neste documento, uma doença transmissível significa qualquer doença que possa ser transmitida por meio de qualquer substância ou agente de qualquer organismo para outro organismo em que:
- 38.3.1. A substância ou agente inclua, mas não se limite a vírus, bactéria, parasita ou outro organismo ou qualquer variação do mesmo, considerado vivo ou não; e
- 38.3.2. O método de transmissão, direta ou indireta, inclua, mas não se limite a transmissão por via aérea, transmissão de fluidos corporais, transmissão de ou para qualquer superfície ou objeto, sólido, líquido ou gás ou entre organismos; e
- 38.3.3. A doença, substância ou agente possa causar ou ameaçar danos à saúde ou ao bem-estar humano ou causar ou ameaçar danos a deterioração, perda de valor, de comercialização ou perda de uso de propriedade.
- 38.4. Esta cláusula se aplica a todas as coberturas e extensões de coberturas contratadas na apólice.

CLÁUSULA 39ª - CLÁUSULA DESPESAS DE CONTENÇÃO E SALVAMENTO

- 39.1. A seguradora reembolsará, até os limites estabelecidos nesta cláusula, as despesas comprovadamente incorridas pelo segurado com medidas emergenciais de contenção ou salvamento, adotadas com o objetivo de evitar a ocorrência de sinistro iminente ou de atenuar seus efeitos, desde que compatíveis com a natureza do risco coberto e com o tipo de evento iminente ou ocorrido.
- 39.2. O reembolso das despesas de que trata esta cláusula estará limitado ao menor dos seguintes valores:
- a) 10,00% (dez por cento) do limite máximo de indenização aplicável à cobertura acionada; ou
 - b) 10,00% (dez por cento) do limite máximo de garantia da apólice; ou
 - c) R\$ 20.000,00 (vinte mil reais).
- 39.3. O limite acima será aplicado por evento ou à soma de todos os eventos ocorridos durante a vigência da apólice, prevalecendo o que for atingido primeiro.
- 39.4. Não serão reembolsadas despesas relativas à prevenção ordinária, à manutenção dos bens segurados ou à adoção de medidas notoriamente inadequadas, ainda que relacionadas ao mesmo risco.

SEÇÃO II - CONDIÇÕES ESPECIAIS

I – INFORMAÇÕES PRELIMINARES

- i. As Condições Especiais abaixo transcritas aplicam-se cada qual à sua respectiva cobertura, sendo as coberturas contratadas pelo Segurado somente aquelas que constarem devidamente expressas em sua Apólice ou respectivos Endossos.
- ii. Ratificam-se os demais itens das Condições Gerais que não tenham sido modificados em decorrência de contratação de qualquer das coberturas adicionais abaixo transcritas.
- iii. O Seguro é caracterizado pela conjugação de várias coberturas, sendo obrigatória a cobertura Básica de Incêndio, Raio, Explosão, Implosão, Queda de Aeronaves e Fumaça e, no mínimo, mais uma das coberturas adicionais.

II - COBERTURA BÁSICA

Incêndio, Raio, Explosão, Implosão, Fumaça e Queda de Aeronaves

1. Riscos Cobertos

- 1.1. Fica entendido e acordado que a Seguradora responderá, na ocorrência de sinistro indenizável, até o Limite Máximo de Indenização contratado pelo Segurado para a presente cobertura, pelas perdas e/ou danos materiais causados à Residência Segurada, inclusive seu conteúdo, decorrentes de:
 - a) Incêndio, inclusive os decorrentes de tumultos, greve e *lock-out*, para os quais não haja necessidade de intervenção das Forças Armadas para a sua repressão;
 - b) Queda de raio, ocorrido dentro da área do terreno ou edificação onde estiverem localizados os bens segurados, desde que se verifiquem vestígios inequívocos da ocorrência da descarga no local segurado;
 - c) Explosão e Implosão de qualquer causa, onde quer que se tenha originado;
 - d) Queda de aeronaves ou outros engenhos aéreos, tripulados ou não;
 - e) Fumaça proveniente de desarranjo no funcionamento de qualquer aparelho, integrante ou formando parte da instalação de calefação ou aquecimento da cozinha da Residência Segurada e somente quando tal aparelho se encontrar conectado a uma chaminé por um cano condutor de fumaça. Estão também garantidos os danos por fumaça proveniente de incêndio ocorrido fora do terreno onde se localiza a Residência Segurada.
- 1.2. Consideram-se ainda, abrangidas pelo Seguro:
 - a) As instalações elétricas, equipamentos eletrônicos, *tablets e laptops (notebook, netbook e ultrabook) e desktops*, inclusive seus acessórios;
 - b) As despesas de desentulho do local, provenientes da ocorrência de um sinistro coberto pela Apólice.

2. Riscos Excluídos e Bens e Interesses Não Compreendidos

Sem prejuízo das normas expressas nestas Condições, em especial ao disposto na CLÁUSULA 16ª – RISCOS, BENS E INTERESSES NÃO COBERTOS das Condições Gerais, e que não tenham sido invalidadas pela contratação da referida cobertura de Incêndio, Raio, Explosão, Implosão, Queda de Aeronaves e Fumaça, são também considerados riscos excluídos os seguintes danos ou bens:

- a) Perdas ou danos ocasionados em zonas rurais por incêndio, explosão ou implosão, resultante de queima de floresta, matas, prados, pampas, juncais ou semelhantes, quer a queima tenha sido fortuita, quer tenha sido ateadada paralimpeza de terreno pôr fogo;
- b) Perdas ou danos por detonação de engenhos de guerra e/ou explosão nuclear;
- c) Perdas ou danos por explosão de fogos de artifícios, quando estocados no local segurado;
- d) Despesas de programação, desenvolvimento e elaboração de aplicativos (softwares);
- e) Danos Elétricos causados a equipamentos e/ou instalações elétricas ou eletrônicas, mesmo em consequência de queda de raio;
- f) Roubo, furto, apropriação indébita, estelionato ou extorsão, mesmo quedecorrente de risco coberto.

III - COBERTURAS ADICIONAIS

Perda ou Pagamento de Aluguel a Terceiros

1. Riscos cobertos

1.1. Fica entendido e acordado que a Seguradora responderá, até o Limite Máximo de Indenização contratado pelo Segurado para a presente cobertura, pelas despesas de aluguel, despesas ordinárias de condomínio e parcelas mensais de imposto predial, caso a Residência Segurada não possa ser ocupada, em decorrência de eventos cobertos e contratados no Seguro, observadas as seguintes disposições:

- a) Se o Segurado for o proprietário da Residência:
 - i. Cobertura para perda de aluguel, caso a Residência seja alugada e o contrato de locação não preveja cláusula responsabilizando o locatário pela continuidade do pagamento;
 - ii. Cobertura com despesa de aluguel para moradia do próprio segurado.
- b) Se o Segurado for o locatário da Residência:
 - i. Cobertura para o pagamento do aluguel ao proprietário da Residência se o contrato de locação obrigar à continuidade do seu pagamento após a ocorrência de sinistro.

2. Indenização

- a) A indenização devida será paga em prestações mensais, calculadas tomando-se por base o Limite Máximo de Indenização e o período indenitário para o qual foi contratada a cobertura. As prestações mensais serão pagas durante o período de reparos ou de reconstrução, não podendo em nenhuma hipótese, o montante de cada uma delas exceder o aluguel mensal auferido ou pago no mês de ocorrência;
- b) O período indenitário terá início a partir da perda efetiva do aluguel ou do início do pagamento do aluguel a terceiros. O período indenitário estará limitado a 12 meses;
 - i. Esta cobertura abrange, até o Limite Máximo de Indenização, eventuais despesas com mudança de domicílio.

Responsabilidade Civil Familiar

1. Riscos Cobertos

- 1.1. Fica entendido e acordado que a Seguradora responderá, até o Limite Máximo de Indenização contratado pelo segurado para a presente cobertura, pelo reembolso ao Segurado das quantias pelas quais vier a ser civilmente responsabilizado e condenado a indenizar, a título de reparação, por decisão judicial ou decisão arbitral, proferida em ação de responsabilidade civil contra o segurado, ou por acordo com os terceiros prejudicados, mediante a anuência prévia e expressa da Seguradora, desde que atendidas as disposições do contrato.
- 1.2. A origem dos danos limita-se a:
 - i. Uso e conservação do imóvel segurado;
 - ii. Atos involuntários do Segurado, das pessoas que residam na Residência, dos empregados no exercício de sua função, ainda que ocorridos no exterior da Residência Segurada;
 - iii. Danos causados por animais domésticos que estejam sob responsabilidade do Segurado, ainda que ocorridos no exterior da Residência Segurada.
- 1.3. A cobertura de danos materiais abrange danos causados a veículos de terceiros, desde que tais danos sejam decorrentes de atos involuntários do segurado ocorridos no local do risco e estejam diretamente relacionados ao uso e conservação do imóvel segurado.
- 1.4. Obrigações do Segurado
 - a) O Segurado se obriga a zelar e manter em bom estado de conservação, segurança e funcionamento os bens de sua propriedade e posse, que sejam capazes de causar danos cuja responsabilidade lhe possa ser atribuída;
 - b) Manter os animais domésticos sob sua vigília, atendo à sua circulação. Quando em logradouro público, o animal, deverá estar portando dispositivos de segurança, incluindo os que a autoridade pública definir de uso obrigatório para sua raça.

IMPORTANTE:

Não serão considerados terceiros entre si, o Segurado, seus ascendentes, descendentes, irmãos, cônjuge, quaisquer parentes, pessoas que com ele residam ou que dele dependam economicamente e ainda seus empregados no exercício de sua função.

1.5. Em conformidade com as origens descritas no item 1.2. desta cobertura, os danos ocorridos devem ser decorrentes de falhas ou acidentes exclusivamente relacionados com:

- a) queda, lançamento ou deslocamento de quaisquer objetos, ainda que accidental, a partir de qualquer ponto do imóvel residencial do segurado;
- b) acidentes causados por ações, mesmo que realizados apenas eventualmente destinadas a manutenção e/ou a preservação do imóvel residencial do segurado;
- c) acidentes causados por máquinas, veículos terrestres não motorizados, aparelhos, equipamentos e instalações existentes no imóvel residencial do segurado, ainda que não lhe pertencente, ocorridos dentro do local segurado;
- d) desabamento total ou parcial, do imóvel residencial do segurado;
- e) incêndio, implosão ou explosão ocorridos no imóvel residencial do segurado;
- f) vazamentos e/ou infiltrações originados das instalações de água e esgoto do imóvel residencial do segurado;
- g) danos a bens de uso comum do condomínio quando o imóvel segurado pertencer a um condomínio.

1.5.1 Em relação ao fato gerador aludido na alínea “c” A GARANTIA SOMENTE PREVALECERÁ SE:

- a) for comprovada a existência de manutenção regular das máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos e instalações, quando necessária;
- b) na hipótese de ser necessário um operador para manejar as máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos e instalações, tiverem sido empregadas e/ou contratadas pessoas comprovadamente habilitadas quando exigida a habilitação, pelo respectivo fabricante e/ou por disposição legal;
- c) for comprovado que as máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos e instalações foram utilizados dentro da capacidade para a qual foram concebidos.

1.5.2. A expressão o “IMÓVEL SEGURADO” abrange:

- a) no caso de imóveis multifamiliares, como prédios de apartamentos: os espaços de uso privativo do segurado, de sua família, e de seus empregados domésticos tais como: sala, vestíbulo, quartos, varandas, corredores, banheiros, cozinhas, áreas, dependências de empregados, terraços, escadas, piscinas privativas e demais dependências do imóvel;
- b) no caso de residencial unifamiliar, além dos espaços citados acima, todas as partes contidas no perímetro do imóvel, e de uso privativo

do segurado, de sua família e de seus empregados domésticos, tais como: cisternas, caixas d'água, garagens, terraços, piscinas, canis, casas e/ou alojamentos de caseiros, depósitos, quintais, jardins, quadras desportivas, vias e caminhos de acessos internos, muros, cercas, guaritas e demais dependências do imóvel.

1.6. Estão cobertas também por esta Cobertura Adicional, até o Limite Máximo de Indenização (LMI) estabelecido na apólice, as custas judiciais do foro civil e honorários de advogados, bem como que estas despesas sejam decorrentes da responsabilidade do Segurado prevista na Cláusula 1ª desta Cobertura.

2. Riscos Excluídos, Bens e Interesses Não Compreendidos

Sem prejuízo das normas expressas nestas Condições Gerais, em especial ao disposto na CLÁUSULA 16ª – RISCOS, BENS E INTERESES NÃO COBERTOS das Condições Gerais e que não tenham sido invalidadas pela contratação da referida cobertura de Responsabilidade Civil Familiar, são também considerados riscos excluídos os seguintes danos ou bens:

- a) danos causados por embarcações, veículos e aeronaves de qualquer espécie, tripulados ou não, mesmo que conduzidos pelo Segurado;
- b) danos causados em decorrência de execução e/ou prestação de serviços profissionais ou não, exceto a dos empregados domésticos;
- c) danos causados pela prática de esportes perigosos ou arriscados tais como: competição em veículos, ultraleves e afins;
- d) danos decorrentes de dolo, dolo eventual ou culpa grave equiparável ao dolo de qualquer membro da família segurada;
- e) danos decorrentes de força maior, ou seja, o acontecimento que, mesmo previsível, não pode ser evitado pela vontade ou ação humana;
- f) condenações decorrentes de revelia (despercebidas ou ignoradas) pelo Segurado;
- g) danos Materiais ou Corporais causados à Hospedes Inquilinos, exceto quando contratado a cobertura adicional de Anfitrião;
- h) perdas financeiras, inclusive lucros cessantes, mesmo que decorrentes de dano corporal e/ou dano material cobertos pela apólice;
- i) operações de carga e descarga, inclusive em locais de terceiros;
- j) multas de qualquer natureza, impostas ao Segurado;
- k) extravio, apropriação indébita, estelionato, furto simples e/ou qualificado, e/ou roubo;
- l) indenizações trabalhistas, criminais e/ou relacionadas ao direito de família;
- m) quaisquer condenações judiciais, exceto se garantida por esta Cobertura;
- n) danos causados por quaisquer produtos consumidos nos locais ocupados ou controlados pelo Segurado, inclusive quando se

- tratar de bares, restaurantes e similares;
- o) danos morais e/ou danos estéticos;
 - p) quaisquer responsabilidades assumidas pelo Segurado por contratos ou acordos, sem a prévia e expressa anuência da Seguradora;
 - q) danos causados por construção, demolição, reforma, reconstrução ou alteração estrutural do imóvel, bem como qualquer tipo de obra, inclusive instalações e montagens;
 - r) morte ou invalidez permanente do empregado doméstico, quando a serviço do Segurado e cuja responsabilidade possa ser imputada ao mesmo, salvo pedido expresso do Segurado e mediante contratação de cobertura específica e cobrança de prêmio adicional;
 - s) danos corporais e materiais a empregados domésticos e prestadores de serviços.

Vendaval

1. Riscos Cobertos

1.1. Fica entendido e acordado que a Seguradora responderá, até o Limite Máximo de Indenização, contratado pelo Segurado para a presente cobertura, pelas perdas e/ou danos materiais causados a Residência Segurada, em consequência de vendaval, furacão, ciclone, tornado, granizo, neve e geada.

1.2. Entende-se por:

- i. VENDAVAL: vento com velocidade igual ou superior a 15 m/s ou 54 km/h;
- ii. FURACÃO: vento cuja velocidade é superior a 90 km/h;
- iii. CICLONE: sistema de área de baixa pressão atmosférica em seu centro, com circulação fechada, em que os ventos sopram para dentro, ao redor deste centro;
- i. TORNADO: coluna giratória e violenta de ar que atinge a superfície terrestre, em que os ventos podem atingir até 400 km/h;
- v. GRANIZO: precipitação atmosférica na qual as gotas de água se congelam ao atravessar uma camada de ar frio, caindo sob a forma de pedras de gelo;
- vi. NEVE: precipitação de flocos formados por cristais de gelo;
- vii. GEADA: formação de uma camada de cristais de gelo em superfícies, resultante do congelamento do orvalho ou da umidade do ar.

1.3. A Seguradora responderá também pela quebra de vidros, devidamente instalados na Residência Segurada, inclusive, em portas, janelas, balcões, prateleiras, paredes divisórias, muros de fechamento, box de banheiro e telhados, desde que com a efetiva caracterização da relação da causa e os danos aos vidros.

2. Riscos Excluídos e Bens e Interesses Não Compreendidos

Sem prejuízo das normas expressas nestas Condições, em especial

ao disposto na CLÁUSULA 16ª – RISCOS, BENS E INTERESSES NÃO COBERTOS das Condições Gerais e que não tenham sido invalidadas pela contratação da referida cobertura de Vendaval, são também considerados riscos excluídos os seguintes danos ou bens:

- a) Danos causados a qualquer parte do imóvel segurado, inclusive ao seu conteúdo, por inundação ou alagamento decorrente de transbordamentos de rios, enchentes, canais, valetas, calhas, ralos, bueiros, mesmo quando decorrentes dos riscos amparados por esta cobertura;
- b) Danos causados diretamente por entrada de água de chuva e/ou granizo em aberturas naturais do imóvel segurado, tais como janelas, vitrês, portas e frestas para ventilação natural, exceto se os eventos cobertos tenham danificados estes itens;
- c) Danos causados por água de chuvas decorrentes de vazamentos de origem hidráulica ou extravasamento de calhas ou condutores da edificação segurada, mesmo que caracterizada a ocorrência de vendaval, furacão, ciclone e tornado. Estarão, entretanto, cobertos os danos causados por chuva e/ou granizo quando estes penetrarem na edificação por aberturas consequentes de danos materiais acidentais originados pelos riscos amparados por esta cobertura;
- d) Bens existentes ao ar livre, sob toldos ou abrigos de lonas, em varandas, quintais ou terraços, em edificações abertas, ou semiabertas, exceto os equipamentos que fizerem parte das instalações prediais, tais como, equipamentos de refrigeração, caldeiras e geradores;
- e) Sistemas e equipamentos para aquecimento de água e/ou transformação fotovoltaica a partir da captação de energia solar;
- f) Danos a muros construídos sem alicerces (vigas e colunas).

IV. COBERTURAS ADICIONAIS DE ASSISTÊNCIA 24 HORAS

As coberturas adicionais de Assistência 24 horas somente poderão ser contratadas conjuntamente com a cobertura Básica presente neste Contrato.

As cláusulas a seguir relacionadas somente se aplicarão ao presente seguro mediante o pagamento de Prêmio adicional, e, portanto, se constarem da Apólice ou seus Endossos.

Permanecem em vigor as demais condições deste seguro que não tenham sido expressamente alteradas ou revogadas pela presente cláusula.

1. Coberturas

Baby Sitter

1. Riscos Cobertos

1.1. Ocorrendo roubo ou furto qualificado, incêndio, raio, explosão, desmoronamento, vendaval, granizo, fumaça, alagamento, impacto de veículos e queda de aeronave no imóvel segurado, esta cobertura garantirá a contratação de uma baby sitter ou de um berçário para cuidar de dependentes menores de 14 anos, caso o segurado sofra danos corporais graves e tenha que ser hospitalizado por um período superior a 1 (um) dia.

2. Disposições Gerais

a) Os limites monetário e de utilização estão descritos no item 3 - Regras de Utilização das Coberturas Adicionais de Assistência 24 horas.

Chaveiro

1. Riscos Cobertos

1.1. Ocorrendo arrombamento, roubo ou furto no imóvel segurado que deixe portas ou portões externos vulneráveis, esta cobertura garantirá o conserto das respectivas fechaduras.

1.2. Ocorrendo a perda, quebra de chaves na fechadura e/ou roubo ou furto de chaves, que impeça o acesso do segurado ao imóvel segurado, esta cobertura garantirá a abertura de uma porta e/ou portão externo, bem como, quando necessário, a confecção de uma nova chave, simples ou tetra, e/ou troca do miolo cilíndrico.

1.3. Excepcionalmente para crianças menores de 12 anos, pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida, bem como idosos acima de 60 anos, caso estejam presos em algum cômodo do imóvel segurado, esta cobertura garantirá a abertura da porta interna.

2. Disposições Gerais

- a) Os limites monetário e de utilização estão descritos no item 3 - Regras de Utilização das Coberturas Adicionais de Assistência 24 horas. Esta cobertura compreende exclusivamente a mão de obra e o material básico para execução do serviço;
- b) Este serviço não cobre chave, porta e portões eletrônicos;
- c) O custo de execução do serviço que exceder o limite máximo de indenização será de responsabilidade exclusiva do segurado, bem como, as despesas com o material que não seja considerado básico para execução do serviço.

3. Riscos Excluídos

- a) Cópia de chaves a partir das originais;
- b) Custos e acionamentos acima dos limites do produto;
- c) Fechaduras Biométricas;
- d) Fechaduras de portas e janelas internas e de mobiliários da Residência Segurada;
- e) Fechaduras Digitais;
- f) Fechaduras Eletrônicas;
- g) Fechaduras em portas de aço;
- h) Fechaduras Magnéticas;
- i) Fechaduras Multiponto;
- j) Fechaduras por Controle Remoto
- k) Materiais, peças e acessórios;
- l) Porteiro Eletrônico;
- m) Reparos na porta.
- n) Retirada de instalações antigas.

Cobertura Provisória de Telhados

1. Riscos Cobertos

- 1.1. Ocorrendo incêndio, queda de aeronaves, alagamento, impacto de veículos, desmoronamento, vendaval, arrombamento, roubo ou furto qualificado, esta cobertura garantirá a cobertura provisória do telhado do imóvel segurado com material plástico ou similar.

2. Disposições Gerais

- a) Os limites monetário e de utilização estão descritos no item 3 - Regras de Utilização das Coberturas Adicionais de Assistência 24 horas. Esta cobertura compreende exclusivamente a mão de obra e o material básico para execução do serviço;
- b) O serviço possui garantia de 48 horas, contadas da colocação da cobertura provisória.

3. Riscos Excluídos

- a) Reparos em telhado, calhas, forros e beirais;
- b) Serviços em edifícios ou em imóveis com mais de dois pavimentos a partir do nível da rua;

- c) Serviços em telhados com inclinação superior a 35 graus que ofereça risco de acidente ao prestador;
- d) Locação de andaime;
- e) Garantia após 48 horas da colocação da lona ou material similar para contenção da situação emergencial;
- f) Se no momento da solicitação do serviço estiver chovendo ou em clima de tempestades, não será possível realizar serviço, devendo-se aguardar o momento mais apropriado para realização do mesmo.
- g) Serviços a serem realizados em altura superior a 7 metros;
- h) Custos de execução do serviço que excederem os limites acima, bem como qualquer serviço não descrito nas definições.

Conserto de Ar-Condicionado

1. Riscos Cobertos

- 1.1. Mão de obra e peças para reparo em condicionadores de ar, modelo Janela e Split com 01 condensador e 01 evaporador, potência máxima de 30.000 BTU's e acesso interno. Os condicionadores devem possuir assistência técnica credenciada no Brasil, dentro da capacidade térmica e em local de fácil acesso a ser analisado pelo técnico. O equipamento deve ter no máximo até 10 (dez) anos de fabricação.

2. Disposições Gerais

- a) Os limites monetário e de utilização estão descritos no item 3 - Regras de Utilização das Coberturas Adicionais de Assistência 24 horas. Esta cobertura compreende a mão de obra e reposição de peças;
- b) Estarão cobertos exclusivamente os equipamentos de uso doméstico, pertencentes ao imóvel segurado, desde que a garantia do fabricante tenha expirado;
- c) O conserto do ar-condicionado estará condicionado a existência de peças de reposição na rede de assistência técnica autorizada no país.

3. Riscos Excluídos

- a) Aparelhos e/ou equipamentos que estejam na garantia do fabricante, da assistência técnica ou garantia estendida;
- b) Reparos em aparelhos e/ou equipamentos que não possuem assistência técnica credenciada no Brasil;
- c) Reparos em controles remotos;
- d) Instalação e reinstalação física do equipamento;
- e) Acabamento fino;
- f) Reparos na tubulação de drenagem;
- g) Reparos na extensão da tubulação de gás e do cabeamento elétrico
- h) Higienização química;
- i) Sistema de refrigeração central;

- j) Danos/prejuízos aos bens do segurado, causados por vazamento de líquido do conjunto do condicionador de ar;
- k) Dutos de ar;
- l) Garantia com Peças reconcondicionadas;
- m) Materiais, peças e acessórios;
- n) Custos e acionamentos acima dos limites do produto;
- o) Conserto de produtos que não possuem peças originais de reposição no mercado.

Conserto de Eletrodomésticos e Eletroeletrônicos

1. Riscos Cobertos

- 1.1. Ocorrendo defeitos técnicos de origem elétrica, eletrônica ou mecânica que impeça o uso normal de equipamento do imóvel segurado, esta cobertura garantirá o seu conserto.

2. Disposições Gerais

- a) Os limites monetário e de utilização estão descritos no item 3 - Regras de Utilização das Coberturas Adicionais de Assistência 24 horas. Esta cobertura compreende a mão de obra e a reposição de peças;
- b) Estarão cobertos exclusivamente os equipamentos de uso doméstico, pertencentes ao imóvel segurado, desde que a garantia do fabricante tenha expirado;
- c) Os Eletrodomésticos e eletroeletrônicos elegíveis para a cobertura devem possuir até 10 (dez) anos de fabricação, conforme plano de cobertura contratado. A idade será verificada através da nota fiscal de compra ou do n.º de série do equipamento:
 - i. **Fogão, cooktop, forno elétrico, refrigerador (geladeira), freezer, lavadora de louças, micro-ondas, lavadora de roupas, tanquinho, secadora de roupas e lava e seca roupas;**
 - ii. **Televisores, blu-ray player, DVD player, aparelho de som, home theater e respectivas caixas de som.**
- d) O conserto do eletrodoméstico/eletroeletrônico estará condicionado a existência de peças de reposição na rede de assistência técnica autorizada no país;
- e) Reembolso de serviços relacionados a linha branca será realizado somente quando comprovado que as peças utilizadas são originais de fábrica/ autorizadas para garantia de serviço.

3. Riscos Excluídos

- a) Serviços realizados pelo próprio segurado e/ou terceiros;
- b) Produto nacional ou importado que não disponha de peças originais de reposição disponíveis no mercado;
- c) Defeitos previstos pela garantia do fabricante durante a sua vigência, além dos que o fabricante, a qualquer tempo, esteja obrigado a reparar em decorrência de lei, condenação judicial ou ocorrência de "recall" e as ocorrências pelas quais tenham se

- responsabilizado através de qualquer meio de comunicação;
- d) Defeitos causados por fogo, acidente de qualquer tipo, atos decorrentes da natureza, roubo, furto, arrombamento, vandalismo, tumulto, motim, rebelião, revolta, revolução, força militar, danos intencionais, utilização inadequada ou negligência do segurado ou de qualquer pessoa do seu convívio e caso fortuito ou de força maior;
 - e) Qualquer oxidação (ex: ferrugem) em qualquer parte do equipamento ou qualquer defeito causado por esta;
 - f) Defeitos causados por derramamento ou contaminação de quaisquer líquidos no equipamento e/ou exposição à umidade ou calor excessivo;
 - g) Defeitos causados por falta de limpeza, conservação, manutenção periódica ou preventiva;
 - h) Defeitos causados por instalação ou montagem incorreta ou inadequada;
 - i) Defeitos causados por transporte impróprio ou inadequado;
 - j) Defeitos ocorridos antes do início e/ou informado após o término da vigência;
 - k) Defeitos decorrentes de revisão ou conserto do equipamento efetuado por prestador de serviço não indicado por esta seguradora;
 - l) Defeitos causados por variação de tensão (voltagem) elétrica; utilização em tensão (voltagem) elétrica incorreta ou fora dos parâmetros indicados no equipamento;
 - m) Defeitos causados por partes, peças e componentes que são consumíveis ou sofrem desgaste natural tais como: filtros e feltros de limpeza, tubos, mangueiras e drenos, gaxetas e borrachas vedadoras, botões e puxadores, pés e calços de sustentação, etc., independentemente da origem do problema;
 - n) Produto cujo número de identificação, do chassi ou de série tenha sido removido e/ou adulterado;
 - o) Lâmpadas, espelhos ou quaisquer componentes de vidro do equipamento;
 - p) Qualquer tipo de acessórios não previstos pela garantia do fabricante;
 - q) Quaisquer danos estéticos como: arranhões, riscos, marcas, pontadas ou amassados, painéis, tampas ou botões trincados ou quebrados, pinturas e acabamentos manchados, removidos ou descascados, sujeira, desgaste ou desbotamento pelo uso ou limpeza constante;
 - r) Custos de conserto, atendimento, deslocamentos, inspeção e avaliação técnica ao equipamento que não apresentar defeito;
 - s) Quaisquer custos para serviços de: instalação ou desinstalação, montagem ou desmontagem, limpeza ou lubrificação, regulagem, reapertos ou alinhamentos, manutenção de caráter periódico ou preventivo do equipamento;
 - t) Quaisquer custos se ocorrer qualquer alteração no

equipamento ou se o mesmo for utilizado de maneira não recomendada pelo fabricante, incluindo, mas não se limitando, a falha de uma peça feita sob encomenda ou acrescentada ao equipamento;

- u) Custos e qualquer responsabilidade por dano à propriedade, por lesão ou morte de qualquer pessoa que decorra do manuseio, operação, conservação ou uso do equipamento, relacionado ou não com as partes, peças ou componentes;
- v) Custos e qualquer responsabilidade por perda de uso, tempo, lucro, inconveniência ou qualquer outra perda do segurado e/ou de terceiros decorrente de um defeito no equipamento;
- w) Garantia com peças não originais;
- x) Eletroportátil;
- y) Equipamentos de ginásticas;
- z) Caixas de som que não pertençam originalmente ao aparelho de som e/ou home-theater.

Desentupimento de Tubulação de Esgoto ou Caixa de Gordura

1. Riscos Cobertos

1.1. Ocorrendo entupimento da caixa de gordura do imóvel segurado, aparente ou acessível através de tampas ou grelhas removíveis, ou tubulação de esgoto, que cause ou possa causar transbordo, devido à falta de escoamento dos detritos, esta cobertura garantirá a limpeza e desobstrução da caixa de gordura, a remoção e raspagem das placas e/ou o desentupimento da tubulação de esgoto, e utilização de desentupimento com processo rotativo.

2. Disposições Gerais

- a) Os limites monetário e de utilização estão descritos no item 3 - Regras de Utilização das Coberturas Adicionais de Assistência 24 horas. Esta cobertura compreende exclusivamente a mão de obra e o material básico para execução do serviço;
- b) O serviço está limitado ao desentupimento de até 30 metros de tubulação ou limpeza de caixa de gordura de até 60 litros, exclusivamente residenciais;
- c) A responsabilidade pela remoção ou transporte de dejetos e resíduos é exclusivamente do segurado.

3. Riscos Excluídos

- a) Está excluída desse serviço a utilização de equipamentos específicos a exemplo de caminhões de sucção;
- b) Limpeza da caixa de gordura e/ou da caixa de inspeção;
- c) Estão excluídas deste serviço de tubulações de abastecimento de água pluvial;
- d) Despesas com material;
- e) Locação de andaime;
- f) Assistência para materiais, equipamentos ou conexões fora de

linha (flange de amianto, etc.), bem como qualquer serviço não descrito nas definições;

- g) Nenhum tipo de serviço de alvenaria e acabamento (rompimento de paredes, pisos, teto), tanto em ambientes internos e/ou externos.

Fixação de Antenas

1. Riscos Cobertos

1.1. Em caso de Evento Previsto na residência assistida como vendaval, granizo, impacto de veículos, queda de aeronaves e se ocorrer deslocamento ou perigo iminente de queda da antena receptiva de sinais, esta cobertura garantirá o envio de um profissional para realizar a fixação da antena (mão de obra), ou mesmo retirá-la para evitar riscos maiores às áreas comuns, desde que não ultrapasse a altura máxima de 07 (sete) metros.

2. Disposições Gerais

- a) Os limites monetário e de utilização estão descritos no item 3 - Regras de Utilização das Coberturas Adicionais de Assistência 24 horas. Esta cobertura compreende exclusivamente a mão de obra e o material básico para execução do serviço.

3. Riscos Excluídos

- a) Ajuste de sintonia e regulação de canais;
b) Locação de andaime;
c) Os custos de execução do serviço que excederem os limites.

Guarda de Animais Domésticos

1. Riscos Cobertos

1.1. Em caso de emergência que exija a desocupação da residência, e não havendo responsável pelos animais domésticos, a Assistência Residencial cobrirá os custos com a guarda dos animais em local apropriado, definido no momento do atendimento.

2. Disposições Gerais

- a) Os limites monetário e de utilização estão descritos no item 3 - Regras de Utilização das Coberturas Adicionais de Assistência 24 horas.

Hospedagem

1. Riscos Cobertos

1.1. Em caso de evento previsto na residência assistida como, roubo ou furto qualificado, incêndio, raio, explosão, desmoronamento, vendaval, granizo, fumaça, alagamento, impacto de veículos e queda de aeronaves e se for verificada a impossibilidade de habitação da Residência Assistida, esta cobertura garantirá a reserva e despesas com a hospedagem em hotel da rede cadastrada até o limite contratado,

independentemente do número de moradores.

2. Disposições Gerais

- a) Os limites monetário e de utilização estão descritos no item 3 - Regras de Utilização das Coberturas Adicionais de Assistência 24 horas.

3. Riscos Excluídos

- a) **Despesas com alimentação, frigobar, lavanderia, telefonia e qualquer outra despesa que não seja a referida hospedagem/diária.**

Limpeza da Residência

1. Riscos Cobertos

- 1.1. Ocorrendo incêndio, alagamento, impacto de veículos, desmoronamento ou vendaval, esta cobertura garantirá os serviços de limpeza do imóvel segurado para tornar o local habitável.

2. Disposições Gerais

- a) Os limites monetário e de utilização estão descritos no item 3 - Regras de Utilização das Coberturas Adicionais de Assistência 24 horas. Esta cobertura compreende exclusivamente a mão de obra e o material básico para execução do serviço;
- b) A limpeza somente será realizada quando não levar à perda das evidências da ocorrência de um sinistro ainda em avaliação pela seguradora e/ou por outras autoridades competentes.

3. Riscos Excluídos

- a) **Atos de vandalismo, invasão, arrombamento;**
- b) **Serviços de faxina;**
- c) **Limpeza de bens móveis e resíduos que não tenham vínculo com o evento previsto;**
- d) **Locação de caçamba para retirada de entulho ou sujeira;**
- e) **Limpeza de resíduos provocados por atos de vandalismo;**
- f) **Custos de execução do serviço que excederem os limites.**

Locação de Eletrodomésticos

1. Riscos Cobertos

- 1.1. Se, em decorrência de sinistro devidamente coberto pela apólice, forem danificados quaisquer dos eletrodomésticos relacionados a seguir, cuja falta afete a rotina cotidiana da família, a Assistência se responsabilizará pela locação dos aparelhos necessários para sua substituição:

- Fogões;
- Forno de micro-ondas;
- Freezers;
- Lava louças;
- Máquinas de lavar roupas;
- Máquinas de secar roupas;

- Refrigeradores.

2. Disposições Gerais

- a) Os limites monetário e de utilização estão descritos no item 3 - Regras de Utilização das Coberturas Adicionais de Assistência 24 horas;
- b) Estarão cobertos exclusivamente os equipamentos de uso doméstico, pertencentes ao imóvel segurado, desde que a garantia do fabricante tenha expirado.

3. Riscos Excluídos:

- a) Materiais, peças e acessórios;
- b) Custos e acionamentos acima dos limites do produto.

Mão de obra Elétrica

1. Riscos Cobertos

- 1.1. Ocorrendo queda de raio ou danos elétricos, esta cobertura garantirá os reparos necessários para restabelecimento da energia elétrica nos casos de falhas ou avarias nas instalações elétricas do imóvel segurado, ocasionada por raio ou sobrecarga de energia, que provoque a falta de energia no imóvel segurado ou em alguma de suas dependências;
- 1.2. Em casos de problemas funcionais ou que possam vir a acarretar curto circuito ou interrupção de energia na rede de baixa tensão do imóvel segurado, esta cobertura garantirá a contenção emergencial em tomadas queimadas, interruptores defeituosos, disjuntores e fusíveis danificados, chaves facas, troca de chuveiros ou resistências de chuveiros ou torneiras elétricas não blindadas.

2. Disposições Gerais

- a) Os limites monetário e de utilização estão descritos no item 3 - Regras de Utilização das Coberturas Adicionais de Assistência 24 horas. Esta cobertura compreende exclusivamente a mão de obra e o material básico para execução do serviço.

3. Riscos Excluídos

- a) Quebra de parede, teto e piso;
- b) Troca e instalação de fiação;
- c) Portão elétrico ou eletrônico, alarme, interfone, cerca elétrica, circuito de segurança, telefone, interfone, equipamento eletrônico, eletrodoméstico e eletroeletrônico, bem como qualquer serviço não descrito nas definições;
- d) Neste caso não estão amparados os custos com contratação de andaimes para atendimento a imóveis com altura superior a 7 metros;
- e) Despesas com material, exceto ao material básico contemplado e especificado neste serviço;
- f) Custos de execução do serviço que excederem os limites;

- g) Realização de serviços em locais com altura superior a 7 metros;
- h) Eventos causados por falta de manutenção adequada bem como aquelas que, embora cobertos pelas condições gerais citadas acima, são objeto de assistência técnica especializada como: elevadores, portões automáticos ou eletrônicos e equipamentos de segurança;
- i) Quando não preenchidas as condições exigidas para a prestação dos serviços solicitados;
- j) Quando os serviços não forem solicitados previamente à central de atendimento;
- k) Em caso de dolo, culpa grave, fraude ou tentativa de fraude por parte do cliente;
- l) O serviço de eletricista para residência não cobre os danos por queda de raio;
- m) Reembolso de serviços realizados sem a prévia autorização da central de atendimento.

Mão de obra Hidráulica

1. Riscos Cobertos

- 1.1. Ocorrendo alagamento ou risco de alagamento no imóvel segurado esta cobertura garantirá a contenção provisória;
- 1.2. Ocorrendo problemas hidráulicos em tubulações aparentes em PVC de 1 a 4 polegadas, torneiras, sifões, chuveiros, válvulas de descarga, boia de caixa d'água, caixa acoplada, registros, entupimento de ramais internos em pias, vasos sanitários e tanques do imóvel segurado, esta cobertura garantirá a contenção emergencial de vazamentos;
- 1.3. Quando tecnicamente possível, será garantido o custo da mão de obra para a troca de misturador em casos de problemas hidráulicos, desde que não haja necessidade de adaptações por espessura, bem como, remoções de pias, colunas ou gabinetes.
- 1.4. Para efeito dessa garantia no que diz respeito ao item “registros”, estão amparados os seguintes tipos:
 - a) Registro de pressão (torneiras, chuveiros, lavatórios);
 - b) Registro de gaveta (entrada de água em banheiros, cozinhas, áreas de serviço);
 - c) Registro de máquina de lavar;
 - d) Registro de caixa acoplada (vaso sanitário);
 - e) Registro de chuveiro ou ducha higiênica.
- 1.5. A cobertura se restringe à contenção emergencial através de ajustes e/ou substituição de peças de reparo necessários.

2. Disposições Gerais

- a) Os limites monetário e de utilização estão descritos no item 3 - Regras de Utilização das Coberturas Adicionais de Assistência 24 horas. Esta cobertura compreende exclusivamente a mão de obra e o material básico para execução do serviço;
- b) O custo de execução do serviço que exceder o limite máximo de indenização será de responsabilidade exclusiva do segurado, bem

como as despesas com o material para execução do serviço;

- c) Para o fornecimento de assistência, só será considerado alagamento quando este for causado por ruptura de canos ou entupimento de ramais internos da tubulação, sem a intenção do usuário.

3. Riscos Excluídos

- a) Quebra de parede, teto ou piso;
- b) Casos de inundação, enchentes, granizo, tufão, furacão, ciclone, tornado ou qualquer risco imprevisível que não possa ser evitado ou impedido pelo segurado e não especificado como Risco Coberto, conforme Cláusula 15ª, já que este contrato de seguro é celebrado sob a forma de riscos nomeados, em que há garantia apenas para as coberturas expressamente contratadas, e desde que o evento por si só tenha ocasionado diretamente os danos descritos e garantidos;
- c) Entupimentos de rede de esgoto que interligam as caixas de inspeção de gordura e esgoto do imóvel segurado;
- d) Reparos definitivos;
- e) Utilização de qualquer equipamento de detecção eletrônica;
- f) Tubulações e/ ou conexões que não sejam de PVC (ex.: cobre, aço ou ferro);
- g) Custos de execução do serviço que excederem os limites;
- h) Materiais, equipamentos ou conexões fora de linha (flange de amianto, etc.), bem como qualquer serviço não descrito nas definições;
- i) Estão excluídas deste serviço de tubulações de abastecimento de água pluvial;
- j) Está excluída desse serviço a utilização de equipamentos específicos a exemplo de caminhões de sucção, salvo a utilização de equipamento para desobstrução de tubulação a exemplo do desentupimento com processo rotativo.
- k) Se houver necessidade de limpeza da caixa de gordura e/ou da caixa de inspeção é de responsabilidade do usuário;
- l) Registros de piscina ou sistemas hidráulicos de lazer;
- m) Registros de aquecedores solares ou sistemas de aquecimento central;
- n) Registros embutidos que exigem quebra de parede estrutural;
- o) Registros industriais ou de sistemas hidráulicos não residenciais;
- p) Registros de difícil acesso ou que exigem mão de obra especializada;
- q) Instalação e/ou substituição de registros;
- r) Registro de cavalete de água.

Mudança e Guarda Móveis

1. Riscos Cobertos

- 1.1. Ocorrendo incêndio, queda de aeronaves, alagamento, impacto de

veículos, desmoronamento, vendaval, arrombamento, roubo ou furto qualificado, esta cobertura garantirá o serviço de transferência (ida e volta) e a guarda dos móveis e bens pertencentes ao imóvel segurado para um local indicado pelo segurado, quando existir a necessidade de reparo do imóvel ocasionado por devido a um dos eventos retro mencionados.

2. Disposições Gerais

- a) Os limites monetário e de utilização estão descritos no item 3 - Regras de Utilização das Coberturas Adicionais de Assistência 24 horas. Esta cobertura compreende exclusivamente a mão de obra para execução do serviço.

3. Riscos Excluídos

- a) Distância acima de 80 (oitenta) Km da Residência Segurada;
- b) Mudança que não seja por motivo de sinistro coberto;
- c) Materiais, peças e acessórios;
- d) Custos e acionamentos acima dos limites do produto;
- e) Montagem e desmontagens de móveis.

Recuperação de Veículo

1. Riscos Cobertos

- 1.1. Ocorrendo roubo ou furto qualificado, incêndio, raio, explosão, dano elétrico, desmoronamento, vendaval, granizo, fumaça, alagamento, impacto de veículos, queda de aeronave e quebra de vidros, no imóvel segurado, esta cobertura garantirá 1 (uma) passagem aérea em classe econômica ou outro meio de transporte, quando for necessário o retorno do segurado ao local onde deixou o veículo, caso tenha utilizado a cobertura de Regresso Antecipado.

2. Disposições Gerais

- a) Os limites monetário e de utilização estão descritos no item 3 - Regras de Utilização das Coberturas Adicionais de Assistência 24 horas. Esta cobertura compreende exclusivamente a aquisição de passagem;
- b) O serviço estará disponível somente quando foi utilizada a cobertura de Regresso Antecipado;
- c) A HDI Seguros poderá usar, negociar, providenciar, compensar, junto às companhias aéreas ou agentes de viagens e operadores turísticos, os bilhetes de transporte do segurado, caso ele tenha utilizado esse tipo de transporte, dentro ou fora do prazo estipulado, de forma a assegurar o retorno do mesmo.

Regresso Antecipado

1. Riscos Cobertos

- 1.1. Ocorrendo roubo ou furto qualificado, incêndio, raio, explosão, dano elétrico, desmoronamento, vendaval, granizo, fumaça, alagamento, impacto de veículos e queda de aeronave e quebra de vidros, esta

cobertura garantirá 1 (uma) passagem aérea em classe econômica ou outro meio de transporte, quando for necessário o retorno do segurado ao imóvel segurado devido à ocorrência dos eventos retro mencionados.

2. Disposições Gerais

- a) Os limites monetário e de utilização estão descritos no item 3 - Regras de Utilização das Coberturas Adicionais de Assistência 24 horas. Esta cobertura compreende exclusivamente a aquisição de passagem;
- b) O serviço estará disponível quando o segurado estiver a mais de 100 km, limitado a 300 Km, do imóvel segurado ou o tempo médio de viagem rodoviária seja superior a 5 horas;
- c) A HDI Seguros poderá usar, negociar, providenciar, compensar, junto às companhias aéreas ou agentes de viagens e operadores turísticos, os bilhetes de transporte do segurado, caso ele tenha utilizado esse tipo de transporte, dentro ou fora do prazo estipulado, de forma a assegurar o retorno do mesmo.

Serviços Domésticos Provisórios

1. Riscos Cobertos

- 1.1. Ocorrendo roubo ou furto qualificado, incêndio, raio, explosão, dano elétrico, desmoronamento, vendaval, granizo, fumaça, alagamento, impacto de veículos e queda de aeronave, esta cobertura garantirá a contratação de um profissional para realização de uma faxina no imóvel segurado, caso o segurado sofra danos corporais graves e tenha que ser hospitalizado por um período superior a 5 (cinco) dias.

2. Disposições Gerais

- a) Os limites monetário e de utilização estão descritos no item 3 - Regras de Utilização das Coberturas Adicionais de Assistência 24 horas. Esta cobertura compreende exclusivamente a mão de obra e o material básico para execução do serviço.

Transmissão de Mensagens Urgentes

1. Riscos Cobertos

- 1.1. Ocorrendo roubo ou furto qualificado, incêndio, raio, explosão, desmoronamento, vendaval, granizo, fumaça, alagamento, impacto de veículos, danos elétricos, e queda de aeronave no imóvel segurado, esta cobertura garantirá a transmissão de mensagens urgentes a pessoas indicadas pelo segurado para comunicação sobre a ocorrência do evento.

2. Disposições Gerais

- a) Apenas ligações telefônicas no território nacional;
- b) Os limites monetário e de utilização estão descritos no item 3 - Regras de Utilização das Coberturas Adicionais de Assistência 24 horas.

Vidraceiro

1. Riscos Cobertos

- 1.1. Ocorrendo quebra de vidros de portas ou janelas externas, esta cobertura garantirá a contenção emergencial, para não deixar o imóvel segurado vulnerável, e a disponibilização e instalação de vidro transparente básico de até 4 milímetros de espessura (canelado, liso ou martelado);
- 1.2. Caso não seja tecnicamente possível a instalação do vidro, haverá a colocação de um tapume.

2. Disposições Gerais

- a) Os limites monetário e de utilização estão descritos no item 3 - Regras de Utilização das Coberturas Adicionais de Assistência 24 horas. Esta cobertura compreende exclusivamente a mão de obra e o material básico para execução do serviço.

3. Riscos Excluídos

- a) Substituição de materiais idênticos aos existentes ou para manter os padrões estéticos;
- b) Despesas com material, exceto ao material básico contemplado e especificado neste serviço;
- c) Peças e acessórios;
- d) Reembolso de serviços realizados por terceiros;
- e) Reembolso de serviços realizados sem a prévia autorização da central de atendimento.

Vigilância

1. Riscos Cobertos

- 1.1. Ocorrendo incêndio, queda de aeronaves, alagamento, impacto de veículos, desmoronamento, vendaval, arrombamento, roubo ou furto qualificado, esta cobertura garantirá o serviço de vigilância (desarmado) se o imóvel segurado ficar vulnerável em função de danos em portas, janelas, fechaduras ou qualquer forma de acesso.

2. Disposições Gerais

- a) A vigilância somente será realizada se não for realizada a contenção emergencial, como por exemplo o serviço de chaveiro;
- b) Os limites monetário e de utilização estão descritos no item 3 - Regras de Utilização das Coberturas Adicionais de Assistência 24 horas.

3. Riscos Excluídos

- a) Custos de execução do serviço que excederem os limites acima, bem como qualquer serviço não descrito nas definições.

2. Exclusões Gerais

- a) Serviços providenciados diretamente pelo usuário;

- b) Evento Previsto e/ou Problemas Emergenciais decorrentes de guerra, invasão, operação bélica, rebelião, revolução, vandalismo, greves e tumultos;
- c) Evento Previsto e/ou Problemas Emergenciais decorrentes de acidentes radioativos ou atômicos;
- d) Confisco ou requisição por ordem de autoridades governamentais ou públicas;
- e) Despesas com peças de reposição ou para reparos, bem como gastos em hotéis e restaurantes, não previstos nas garantias desta proposta;
- f) Eventos decorrentes de problemas ocorridos anteriormente ao início do contrato ou que caracterizem falta de manutenção do Imóvel;
- g) Eventos ou consequências causadas por dolo do usuário;
- h) Perdas ou danos ocasionados por incêndio ou explosão decorrente, direta ou indiretamente, de terremotos, erupção vulcânica, inundação, granizo, tufão, furacão, ciclone, tornado ou qualquer risco imprevisível que não possa ser evitado ou impedido pelo segurado e não especificado como Risco Coberto, já que este contrato de seguro é celebrado sob a forma de riscos nomeados, em que há garantia apenas para as coberturas expressamente contratadas, e desde que o evento por si só tenha ocasionado diretamente os danos descritos e garantidos;
- i) Evento Previsto e/ou Problemas Emergenciais e suas consequências, decorrentes de alagamento provocado por chuvas, transbordamento de rios, córregos ou lagos, inundações, enchentes, enxurradas ou cheias;
- j) Despesas de qualquer natureza superiores aos limites de responsabilidade ou, ainda, aqueles contratados diretamente pelo interessado, sem prévia autorização;
- k) Realização de serviços em locais com altura superior a 7 metros;
- l) Serviços em locais altos, íngremes, escorregadios ou qualquer outro tipo de problema na execução, que possam oferecer riscos de acidente ao prestador;
- m) Aluguel de Andaimes e equipamentos;
- n) Trabalho de alvenaria ou desobstrução;
- o) Reparos que exijam a movimentação de móveis planejados, eletrodomésticos embutidos, quadros, gabinetes, remoção de pias, colunas e vasos sanitários, bem como adaptação de espessuras em encanamentos hidráulicos, tubulações elétricas e seus respectivos acessórios;
- p) Custos com peças e materiais de qualquer espécie;
- q) Assistência em caso de imóveis em obra, construção, reconstrução e reforma;
- r) Eventos causados por falta de manutenção adequada;
- s) Atos praticados ou resultantes de ação ou omissão por parte do Segurado, seus parentes e de dependentes, desde que resultantes de má-fé;
- t) Reparos em aparelhos e/ou equipamentos que não disponham de peças e/ou componentes de reposição no mercado brasileiro;
- u) Reparo em que o prestador tenha de interromper o fornecimento de água a condôminos ou a outros imóveis;
- v) Garantia com peças não originais e/ou recondicionadas;
- w) Aplicação de acabamento fino após os reparos ao imóvel, como colocação de azulejos, pisos, cerâmicas, pintura e revestimentos diversos;
- x) Quaisquer tipos de conserto em elevadores, portões automáticos,

- elétricos ou eletrônicos e equipamentos de segurança;
- y) Reparo, substituição e remoção de caixas d'água e telhas fabricadas com amianto, seguindo rigorosamente as normas de segurança e as regulamentações vigentes aplicáveis ao manuseio desse material.

3. Regras de Utilização das Coberturas Adicionais de Assistência 24 horas

3.1. Limite Máximo de Indenização

Todas as coberturas estão condicionadas aos Limites Máximos de Indenização estabelecidos nestas Condições Gerais. Os custos excedentes serão de responsabilidade do segurado.

Para Apólices com Vigência plurianual, o valor por Vigência do limite de reembolso deve ser multiplicado pelo número de anos de Vigência contratado na Apólice, mantidos os limites por evento.

O Segurado poderá contratar um dos tipos de planos disponíveis: Essencial ou Especial, conforme tabelas a seguir.

Plano Essencial	
Cobertura	Limites Monetário e de Utilização
Chaveiro	R\$ 150,00 por evento e R\$ 300,00 por Vigência 2 (duas) utilizações.
Cobertura Provisória de Telhados	R\$ 400,00 por evento e R\$ 800,00 por Vigência 2 (duas) utilizações.
Conserto de Ar- Condicionado	R\$ 200,00 por evento e R\$ 200,00 por Vigência 1 (uma) utilização.
Desentupimento de Tubulação de Esgoto ou Caixa de Gordura	R\$ 200,00 por evento e R\$ 400,00 por Vigência 2 (duas) utilizações.
Limpeza da Residência	R\$ 300,00 por evento e R\$ 600,00 por Vigência 2 (duas) utilizações.
Mão de Obra Elétrica	R\$ 150,00 por evento e R\$ 300,00 por Vigência 2 (duas) utilizações.
Mão de Obra Hidráulica	R\$ 150,00 por evento e R\$ 300,00 por Vigência 2 (duas) utilizações.
Transmissão de Mensagens Urgentes	Ilimitado.
Vidraceiro	R\$ 100,00 por evento e R\$ 200,00 por Vigência 2 (duas) utilizações.

O plano Essencial está disponível apenas para o LMI da Cobertura de Incêndio de R\$ 20.000,00.

Plano Especial	
Cobertura	Limites Monetário e de Utilização
Baby Sitter	R\$ 150,00 por evento e R\$ 150,00 por Vigência 1 (uma) utilização.
Chaveiro	R\$ 150,00 por evento e R\$ 300,00 por Vigência

Plano Especial	
Cobertura	Limites Monetário e de Utilização
	2 (duas) utilizações.
Cobertura Provisória de Telhados	R\$ 400,00 por evento e R\$ 800,00 por Vigência 2 (duas) utilizações.
Conserto de Ar-Condicionado	R\$ 200,00 por evento e R\$ 200,00 por Vigência 1 (uma) utilização.
Conserto de Eletrodomésticos e Eletroeletrônicos	R\$ 300,00 por evento e R\$ 300,00 por Vigência 1(uma) utilização.
Desentupimento de Tubulação de Esgoto ou Caixa de Gordura	R\$ 200,00 por evento e R\$ 400,00 por Vigência 2 (duas) utilizações.
Fixação de Antenas	R\$ 400,00 por evento e R\$ 800,00 por Vigência 2 (duas) utilizações.
Guarda de Animais Domésticos	R\$ 30,00por evento e R\$ 60,00 por Vigência 2 (duas) utilizações.
Hospedagem	R\$ 7.500,00 por evento e R\$ 15.000,00 por Vigência 2 (duas) intervenções.
Limpeza da Residência	R\$ 300,00 por evento e R\$ 600,00 por Vigência 2 (duas) utilizações.
Locação de Eletrodomésticos	R\$ 60,00 por evento e R\$ 120,00 por Vigência 2 (duas) utilizações
Mao de Obra Elétrica	R\$ 150,00 por evento e R\$ 300,00 por Vigência 2 (duas) utilizações.
Mão de obra Hidráulica	R\$ 150,00 por evento e R\$ 300,00 por Vigência 2 (duas) utilizações.
Mudança e Guarda Móveis	R\$ 400,00 (mudança ida e volta) e R\$ 400,00 (guarda) por evento e R\$ 800,00 (mudança ida e volta) e R\$ 800,00 (guarda) por Vigência - até 80 Km da residência segurada. 2 (duas) utilizações.
Recuperação de Veículo	R\$ 100,00 por evento e R\$ 200,00 por Vigência 2 (duas) intervenções.
Regresso Antecipado	R\$ 100,00 por evento e R\$ 200,00 por Vigência 2 (duas) intervenções.
Serviços Domésticos Provisórios	R\$ 400,00 por evento e R\$ 400,00 por Vigência 1 (uma) utilização.
Transmissão de Mensagens Urgentes	Ilimitado.
Vidraceiro	R\$ 100,00 por evento e R\$ 200,00 por Vigência 2 (duas) utilizações.
Vigilância	R\$ 300,00 por evento e R\$ 600,00 por Vigência 2 (duas) utilizações.

O plano Especial está disponível apenas para os seguintes LMI da Cobertura Básica: R\$ 30.000,00, R\$ 50.000,00, R\$70.000,00, R\$ 100.000,00 e R\$ 150.000,00.

3.2. Procedimento para solicitar os serviços relativos às Coberturas Adicionais de Assistência 24 horas

A Assistência 24 horas poderá ser solicitada pelo App HDI ou por meio da Central de Atendimento, nos telefones 3003-5390 (capitais) ou 0800 434 4340 (demais localidades).

Para solicitar serviços, de forma mais ágil, o Segurado também pode optar pelo Chat Bot. Ele está disponível no Chat Virtual (Web Chat) do site institucional da HDI Seguros, na página do Facebook (Messenger) e no App HDI Segurado. No WhatsApp, o acionamento pode ser feito através do número 0800 700 1608 (não pode ser utilizado para comunicações telefônicas).

Qualquer serviço executado por profissional contratado pelo Segurado, deverá ser previamente autorizado pela Seguradora, sob pena de perda do direito ao reembolso dos gastos efetuados.

A solicitação de reembolso deverá ser feita em até 90 dias após a data de liberação do serviço pela Central de Atendimento da Seguradora.

O reembolso será realizado apenas mediante envio da nota fiscal (eletrônica ou física) do serviço.

Não serão aceitas cartas ou recibos de próprio punho, recibos ou qualquer comprovante que não se adeque as leis vigentes de Emissão de Nota Fiscal.

3.3. Reintegração do Limite Máximo de Indenização

Na contratação de apólices com Vigência anual, em caso de Sinistro que resulte em pagamento inferior ao Limite Máximo de Indenização de qualquer das coberturas de Assistência 24 horas, tal limite não será reintegrado de forma automática e nem mediante solicitação do Segurado.

Na contratação de apólices com Vigência plurianual, em caso de Sinistros que resultem em pagamentos inferiores ao Limite Máximo de Indenização, tal limite será reintegrado automaticamente a cada 12 meses, a partir do 13º mês.

V. CONDIÇÕES PARTICULARES

CLÁUSULAS ESPECÍFICAS

As Cláusulas Específicas alteram disposições das Condições Gerais e/ou das Condições Especiais e somente se aplicam ao contrato de Seguro quando as respectivas cláusulas estiverem indicadas na Apólice ou em seus Endossos durante sua vigência, mediante pagamento de prêmio adicional.

Cláusula Específica de Imóvel Desocupado

1. Fica entendido e acordado que a Seguradora responderá, na ocorrência de sinistro indenizável, até o Limite Máximo de Indenização contratado pelo Segurado para a cobertura Básica de Incêndio, Queda de Raio, Explosão, Implosão, Queda de Aeronaves e Fumaça, e Vendaval, pelas perdas e/ou danos materiais ocasionados ao PRÉDIO da residência segurada, enquanto este se encontrar em estado de desocupação.
2. **Cessado o estado de desocupação, obriga-se o Segurado a comunicar à Seguradora sobre, para que seja efetuada a alteração da ocupação da residência, possibilitando desta maneira a contratação de CONTEÚDO, bem como a contratação de outras coberturas, mediante pagamento de prêmio adicional.**

Cláusula Específica de Valor de Novo

1. Pela presente cláusula, de contratação particular, a HDI compromete-se, sempre que ocorrer sinistro coberto envolvendo o bem segurado, a efetuar o pagamento dos bens indenizáveis pelo seu respectivo valor de novo, de acordo com as especificações abaixo.
 - 1.1. Fica entendido e acordado que, tendo sido contratada a presente cobertura fica o disposto na **CLÁUSULA 21ª REGULAÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE SINISTRO** das Condições Gerais, sem qualquer efeito, sendo substituída integralmente pelo disposto nesta Cláusula Particular.
2. A expressão “Valor de Novo” possui as seguintes definições e aplicações, variando de acordo com o seu objeto:
 - A. Edifícios – O valor de novo refere-se ao custo de reconstrução de edifício idêntico, na data e local do sinistro.

No caso de não ser possível a obtenção de preços da reconstrução da residência, rigorosamente idêntica ao imóvel segurado, o valor será calculado pelo custo de construção de um imóvel de características semelhantes às do imóvel segurado, sempre que constatado as seguintes restrições:

 - a) **Por não ser mais adotada a mesma técnica de construção a que obedecerá a residência segurada, tanto na parte do projeto da residência e suas instalações, quanto na parte referente às suas especificações; ou**
 - b) **Por força de disposições de autoridades municipais ou de quaisquer outras autoridades, referentes a modificação do gabarito, exigências de recuos, estética de fachada ou quaisquer outros motivos.**
 - B. Bens Diversos, Equipamentos de Informática e Vestuário – O valor de novo refere-se ao custo de bens idênticos no estado de novo, na data e local do sinistro.

No caso de não ser possível a obtenção de preços de bens idênticos, por estes se encontrarem fora do uso ou fabricação, ou por outra razão qualquer, o valor de novo será calculado pelo

valor, nas mesmas condições, de bens novos do tipo e capacidade equivalentes.

3. Mediante acordo entre as partes, admitem-se as hipóteses de pagamento em dinheiro, reposição ou reparo dos bens sinistrados. Na impossibilidade de reposição dos bens sinistrados, à época da liquidação do sinistro, a indenização devida será paga em dinheiro.
4. A liquidação de qualquer sinistro, decorrente do Seguro será efetuada em até 30 dias, contados a partir da entrega de todos os documentos básicos solicitados pela Seguradora, de acordo com a **CLÁUSULA 24ª DOCUMENTOS BÁSICOS PARA REGULAÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE SINISTRO** das Condições Gerais, e de todas as informações necessárias à sua comprovação. Entretanto, fica reservado a Seguradora o direito de solicitar outros documentos que julgue necessários com base em dúvida fundada e justificável. Neste caso, será suspensa e reiniciada a contagem do prazo anteriormente informado, a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.
5. Para o pagamento de qualquer indenização efetuado após o prazo de 30 dias, os valores serão atualizados de acordo com a **CLÁUSULA 32ª ATUALIZAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DO CONTRATO** das Condições Gerais.
6. Os atos ou providências que a Seguradora praticar após o sinistro não importam por si só no reconhecimento da obrigação de pagar a indenização reclamada.
7. Na hipótese de sinistro decorrente de risco simultaneamente amparado por várias coberturas, prevalecerá aquela que for mais favorável ao Segurado, a seu critério, não sendo admitida, em hipótese alguma, a acumulação de coberturas e seus Limites Máximos de Indenizações contratados.
8. Os encargos decorrentes de eventual tradução dos documentos necessários ao recebimento de indenização correrão totalmente a cargo da Seguradora.

ANEXO I - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA REGULAÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE SINISTROS

Em conformidade com as Cláusulas 21ª - REGULAÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE SINISTRO e 24ª - DOCUMENTOS BÁSICOS PARA REGULAÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE SINISTRO, a seguir lista de documentos por cobertura que deverão ser apresentados à Cia, com o objetivo de realização dos processos de Regulação e Liquidação de Sinistro.

Para coberturas não especificadas, aplica-se a lista descrita em DEMAIS COBERTURAS.

Cobertura Básica	Documento necessário?					
	Incêndio	Queda de Raio	Queda de Aeronaves	Implosão	Explosão	Fumaça
1) Apólice congênere	sim	sim	sim	sim	sim	sim
2) Autorização dos beneficiários legais	sim	sim	sim	sim	sim	sim
3) Autorização para pagamento ao beneficiário ou ao segurado	sim	sim	sim	sim	sim	sim
4) Boletim de ocorrência policial	sim	-	sim	sim	sim	-
5) Carta Aviso detalhando a ocorrência	sim	sim	sim	sim	sim	sim
6) Cartão do CNPJ	sim	sim	sim	sim	sim	sim
7) CCIR (imóvel rural)	sim	sim	sim	sim	sim	sim
8) Certidão de óbito do segurado ou do proprietário dos imóveis	sim	sim	sim	sim	sim	sim
9) Certidão do corpo de bombeiros	sim	-	sim	sim	sim	-
10) Comprovação da perda de renda (rescisão do contrato de trabalho)	-	-	-	-	-	-
11) Comprovante de endereço (conta de energia elétrica) em nome do segurado	sim	sim	sim	sim	sim	sim
12) Comprovante de pagamento das hospedagens	sim	sim	sim	sim	sim	sim
13) Comprovante de pagamento do condomínio	-	-	-	-	-	-
14) Comprovante de pagamento mensal relativo aos aluguéis e encargos	-	-	-	-	-	-

Cobertura Básica	Documento necessário?					
	Incêndio	Queda de Raio	Queda de Aeronaves	Implosão	Explosão	Fumaça
15) Contrato de locação (quando locado)	sim	sim	sim	sim	sim	sim
16) Contrato de monitoramento Moninf	sim	sim	sim	sim	sim	sim
17) Contrato Social e última alteração	sim	sim	sim	sim	sim	sim
18) Cópia da apólice do seguro Habitacional (se houver)	sim	sim	sim	sim	sim	sim
19) Cópia da carteira CLT	sim	sim	sim	sim	sim	sim
20) Cópia do Inquérito policial	sim	-	sim	sim	sim	sim
21) Cópia do IPTU	sim	sim	sim	sim	sim	sim
22) Cópia dos documentos pessoais (RG, CPF e comprovante de endereço) dos beneficiários legais	sim	sim	sim	sim	sim	sim
23) Cotações de mercado para reposição dos bens	sim	sim	sim	sim	sim	sim
24) Cronograma físico e financeiro ou outro documento oficial demonstrando o andamento da obra	-	-	-	-	-	-
25) Dados bancários	sim	sim	sim	sim	sim	sim
26) Declaração de inexistência de outros seguros	sim	sim	sim	sim	sim	sim
27) Documento do veículo causador	sim	sim	sim	sim	sim	sim
28) Documentos do estipulante em caso de imobiliário (RG, CPF ou CNH dos sócios, contrato social e cartão do CNPJ, procuração pública)	sim	sim	sim	sim	sim	sim
29) Filmagem (se houver)	sim	sim	sim	sim	sim	sim
30) Formulário de dados cadastrais do segurado ou beneficiário	sim	sim	sim	sim	sim	sim
31) Foto da fachada do imóvel	sim	sim	sim	sim	sim	sim
32) Foto do medidor de energia elétrica	-	-	-	-	-	-

Cobertura Básica	Documento necessário?					
	Incêndio	Queda de Raio	Queda de Aeronaves	Implosão	Explosão	Fumaça
33) Fotos de preexistência dos bens (se houver)	sim	sim	sim	sim	sim	sim
34) Fotos do evento	sim	sim	sim	sim	sim	sim
35) Identificação do causador dos danos	-	-	-	-	-	-
36) Inventário, declaração do inventariante e formal de partilha	sim	sim	sim	sim	sim	sim
37) Laudo caça vazamento	-	-	-	-	-	-
38) Laudo de perícia da defesa civil	sim	-	sim	sim	sim	-
39) Laudo de perícia do corpo de bombeiro	sim	-	sim	sim	sim	sim
40) Laudo do IC	sim	-	sim	sim	sim	-
41) Laudo engenharia civil detalhando causa e extensão dos danos	-	-	-	-	-	-
42) Laudo meteorológico	-	-	-	-	-	-
43) Laudo técnico detalhando extensão e causa dos danos	sim	sim	sim	sim	sim	sim
44) Nota fiscal de preexistência dos bens sinistrados	sim	sim	sim	sim	sim	sim
45) Nota fiscal de reparo	sim	sim	sim	sim	sim	sim
46) Orçamento discriminativo detalhando material e mão de obra (item a item)	sim	sim	sim	sim	sim	sim
47) Planta baixa do imóvel	sim	sim	-	-	-	-
48) Projeto de construção do bem sinistrado	-	-	-	-	-	-
49) Projeto do sistema de energia	sim	sim	sim	sim	sim	sim
50) Projeto Hidráulico e elétrico do imóvel	sim	sim	sim	sim	sim	sim
51) Protocolo de reclamação junto a fornecedor de energia	-	-	-	-	-	-
52) Reclamação formal do prejuízo	sim	sim	sim	sim	sim	sim
53) Relatório de acionamento de alarme monitorado	sim	sim	sim	sim	sim	sim
54) Reportagens	-	-	-	-	-	-
55) RG e CPF dos sócios	sim	sim	sim	sim	sim	sim

Cobertura Básica	Documento necessário?					
	Incêndio	Queda de Raio	Queda de Aeronaves	Implosão	Explosão	Fumaça
56) RG, CPF ou CNH do segurado	sim	sim	sim	sim	sim	sim
57) RGI atualizado	sim	sim	sim	sim	sim	sim

Cobertura Perda ou Pagamento de Aluguel a Terceiros

- 1) Apólice congênere
- 2) Autorização dos beneficiários legais
- 3) Autorização para pagamento ao beneficiário ou ao segurado
- 4) Carta Aviso detalhando a ocorrência
- 5) Cartão do CNPJ
- 6) CCIR (imóvel rural)
- 7) Certidão de óbito do segurado ou do proprietário do imóvel
- 8) Comprovante de endereço (conta de energia elétrica) em nome do segurado
- 9) Comprovante de pagamento das hospedagens
- 10) Comprovante de pagamento mensal relativo aos aluguéis e encargos
- 11) Contrato de locação (quando locado)
- 12) Contrato Social e última alteração
- 13) Cópia da carteira CLT
- 14) Cópia dos documentos pessoais (RG, CPF e comprovante de endereço) dos beneficiários legais
- 15) Dados bancários
- 16) Declaração de inexistência de outros seguros
- 17) Documentos do estipulante em caso de imobiliário (RG, CPF ou CNH dos sócios, contrato social e cartão do CNPJ, procuração publica)
- 18) Inventário, declaração do inventariante e formal de partilha
- 19) Orçamento discriminativo detalhando material e mão de obra (item a item)
- 20) Reclamação formal do prejuízo
- 21) RG e CPF dos sócios
- 22) RG, CPF ou CNH do segurado

Cobertura Responsabilidade Civil Familiar

- 1) APTV devidamente preenchido em nome da Cia (em caso de PT)
- 2) Atestado de óbito da vítima
- 3) Autorização de remoção do veículo isento de estadias e quaisquer ônus (em caso de PT)
- 4) Autorização dos beneficiários legais
- 5) Autorização para pagamento ao beneficiário ou ao segurado
- 6) Boletim de ocorrência policial
- 7) Carta Aviso detalhando a ocorrência
- 8) CCIR (imóvel rural)
- 9) Certidão de óbito do segurado ou do proprietário dos imóveis
- 10) Certidão do corpo de bombeiros
- 11) Chave reserva e manual do proprietário do veículo (em caso de PT)
- 12) Citação do segurado

Cobertura Responsabilidade Civil Familiar

- 13) Comprovante de endereço (conta de energia elétrica) em nome do segurado
- 14) Comprovante de pagamentos de multas do veículo (em caso de PT)
- 15) Comprovante de rendimentos oficiais da vítima
- 16) Comprovações das despesas médicas hospitalares (notas fiscais)
- 17) Contrato de locação (quando locado)
- 18) Cópia da carteira de trabalho da vítima + ficha de registro
- 19) Cópia do CRLV do veículo
- 20) Cópia do inquérito policial
- 21) Cópia dos autos
- 22) Cópia dos documentos pessoais (RG, CPF e comprovante de endereço) dos beneficiários legais
- 23) Cotações de mercado para reposição dos bens
- 24) Dados bancários
- 25) Declaração de inexistência de outros seguros
- 26) Declaração de vínculo entre o segurado e terceiro
- 27) Documentos de regularização e autorização para prática do esporte
- 28) Em caso de invalidez: laudo médico pericial conclusivo, informando o grau da perda funcional e se é definitiva
- 29) Exame toxicológico da vítima
- 30) Exames realizados e prescrição médica (receituários)
- 31) Filmagem (se houver)
- 32) Fotos de preexistência dos bens (se houver)
- 33) Fotos do evento
- 34) Fotos do veículo avariado
- 35) Inventário, declaração do inventariante e formal de partilha
- 36) Laudo de necropsia da vítima
- 37) Laudo do IC
- 38) Laudo médico do primeiro atendimento
- 39) Laudo médico pericial (independentemente do laudo assistencial) confirmando que a morte ou invalidez decorreu diretamente do acidente sofrido durante a execução de tarefas domésticas ou no exercício do trabalho
- 40) Nota fiscal de preexistência dos bens sinistrados
- 41) Orçamento discriminativo detalhando material e mão de obra (item a item)
- 42) Orçamento para reparo do veículo detalhando material e mão de obra com código fabril e nomenclatura das peças
- 43) Petição inicial
- 44) Reclamação formal do prejuízo
- 45) Relatório médico contendo o diagnóstico e procedimentos adotados
- 46) RG, CPF ou CNH do segurado
- 47) RGI atualizado
- 48) Sentença julgado e transitado
- 49) Termo de acordo
- 50) Termo de quitação/Termo de transação
- 51) Termo de responsabilização por multas (em caso de PT)

Cobertura Vendaval

- 1) Apólice congênere
- 2) Autorização dos beneficiários legais
- 3) Autorização para pagamento ao beneficiário ou ao segurado
- 4) Carta Aviso detalhando a ocorrência
- 5) Cartão do CNPJ
- 6) CCIR (imóvel rural)
- 7) Certidão de óbito do segurado ou do proprietário do imóvel
- 8) Comprovante de endereço (conta de energia elétrica) em nome do segurado
- 9) Contrato de locação (quando locado)
- 10) Contrato de monitoramento Moninf
- 11) Contrato Social e última alteração
- 12) Cópia da apólice do seguro Habitacional (se houver)
- 13) Cópia da carteira CLT
- 14) Cópia dos documentos pessoais (RG, CPF e comprovante de endereço) dos beneficiários legais
- 15) Cotações de mercado para reposição dos bens
- 16) Dados bancários
- 17) Declaração de inexistência de outros seguros
- 18) Documentos do estipulante em caso de imobiliário (RG, CPF ou CNH dos sócios, contrato social e cartão do CNPJ, procuração publica)
- 19) Filmagem (se houver)
- 20) Formulário de dados cadastrais do segurado ou beneficiário
- 21) Foto da fachada do imóvel
- 22) Fotos de preexistência dos bens (se houver)
- 23) Fotos do evento
- 24) Inventário, declaração do inventariante e formal de partilha
- 25) Laudo de perícia da defesa civil
- 26) Laudo de perícia do corpo de bombeiro
- 27) Laudo meteorológico
- 28) Laudo técnico detalhando extensão e causa dos danos
- 29) Nota fiscal de preexistência dos bens sinistrados
- 30) Nota fiscal de reparo
- 31) Orçamento discriminativo detalhando material e mão de obra (item a item)
- 32) Reclamação formal do prejuízo
- 33) Reportagens
- 34) RG e CPF dos sócios
- 35) RG, CPF ou CNH do segurado
- 36) RGI atualizado

-/-